

Tribunal de Contrataciones del Estado

Resolución N° 00132-2022-TCE-S1

Sumilla: Corresponde declarar fundado el recurso de apelación en el extremo que solicita se declare la no admisión de las ofertas del adjudicatario y del postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación, toda vez que ambas incumplieron con el requisito de admisión del registro sanitario.

Lima, 18 de enero de 2022.

VISTO en sesión de fecha 18 de enero de 2022 de la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, el **Expediente N° 8200/2021.TCE** sobre el recurso de apelación interpuesto por la empresa **LC BIOCORP S.A.C.**, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 004-2021-GRL-HBL-CS-1 (Primera Convocatoria), convocada por el Gobierno Regional de Lambayeque - Hospital Belén - Lambayeque, para la “Adquisición de reactivos de bioquímica y reactivos para hemograma con equipo en cesión de uso para el servicio de patología y laboratorio clínico del hospital Belén Lambayeque”, y atendiendo a los siguientes:

ANTECEDENTES

1. El 15 de noviembre de 2021, el Gobierno Regional de Lambayeque - Hospital Belén - Lambayeque, en adelante **la Entidad**, convocó la Adjudicación Simplificada N° 004-2021-GRL-HBL-CS-1 (Primera Convocatoria), para la “Adquisición de reactivos de bioquímica y reactivos para hemograma con equipo en cesión de uso para el servicio de patología y laboratorio clínico del hospital Belén Lambayeque”, con un valor estimado de S/ 397,682.00 (trescientos noventa y siete mil seiscientos ochenta y dos con 00/100 soles), en adelante **el procedimiento de selección**.

Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo el marco normativo del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en adelante **la Ley**, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificatorias, en adelante **el Reglamento**.

El 30 de noviembre de 2021, se realizó la presentación de ofertas de manera electrónica, y; el 1 de diciembre del mismo año, se notificó, a través del SEACE, el otorgamiento de la buena pro a la empresa UNILAP S.A.C., en adelante el **Adjudicatario**, por el monto de S/ 353,705.00 (trescientos cincuenta y tres mil setecientos cinco con 00/100 soles), en atención a los siguientes resultados:

Postor	Admisión	Precio ofertado (S/)	Orden de prelación	Resultado
UNILAP S.A.C.	SI	353,705.00	1	Calificado - Adjudicado
DELTALAB PERU E.I.R.L.	SI	375,500.00	2	-
UNIMEDILAB S.A.C.	NO	-	-	-
VIKMAR S.A.C.	NO	-	-	-
ALYTECH MEDIC S.A.C.	NO	-	-	-
LC BIOCORP S.A.C.	NO	-	-	-

2. Mediante Escrito N° 1, presentado el 7 de diciembre de 2021, en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante **el Tribunal**, la empresa LC BIOCORP S.A.C., en lo sucesivo **el Impugnante**, interpuso recurso de apelación contra el otorgamiento de la buena pro, solicitando que: a) se deje sin efecto la no admisión de su oferta, b) se admita su oferta y se le otorgue el puntaje correspondiente, c) se declare no admitida o se descalifique la oferta presentada por el Adjudicatario, d) se declare no admitida o se descalifique la oferta presentada por el postor DELTALAB PERÚ E.I.R.L., en adelante, **DELTALAB**, e) se deje sin efecto el otorgamiento de la buena pro, y f) se le otorgue la buena pro.

Para dicho efecto, el Impugnante expuso los siguientes argumentos:

Sobre la no admisión de su oferta.

- i. Señala que su oferta fue declarada no admitida, consignando como único argumento lo siguiente: *“Anexo N° 6 no corresponde, el sistema de contratación es a suma alzada, presentó el Anexo correspondiente a Precios Unitarios”*.

Tribunal de Contrataciones del Estado

Resolución N° 00132-2022-TCE-S1

Al respecto, señala que, conforme a lo dispuesto en las bases integradas, registró el precio de su oferta en soles directamente en el formulario electrónico del SEACE, por el monto de S/ 308,400.00 (trescientos ocho mil cuatrocientos con 00/100 soles).

Agrega que en el folio 235 de su oferta obra el Anexo N° 6 - *precio de la oferta*, en el cual detalla todos los productos que conforman el ítem paquete, así como el precio total de su oferta (S/ 308,400.00), el cual coincide con el consignado en el formulario electrónico del SEACE; razón por la cual, sostiene que el mencionado anexo es un complemento del precio de la oferta que registró en el formulario electrónico del SEACE.

Solicita que se valore el criterio expuesto por el Tribunal en la Resolución N° 0880-2018-TCE-S1, en la cual se indica que si un postor cumple con registrar el precio de la oferta (en soles) en el formulario electrónico del SEACE, no existe impedimento alguno para que también adjunte a su oferta el Anexo N° 6, indicando el mismo monto de su oferta y detallando todos los subítems (productos) que conforman el ítem paquete, y que la consecuencia de ello es la admisión de la oferta.

Añade que en el Anexo N° 6 no ha detallado precios unitarios, lo que implica que lo alegado por el comité de selección carece de sustento; en consecuencia, solicita que se deje sin efecto la no admisión de su oferta y, por ende, la misma se declare admitida para, posteriormente, otorgarle el puntaje que le corresponde en la evaluación.

Sobre la oferta del Adjudicatario.

- i. Indica que, conforme a lo dispuesto en el numeral 2.2.1.1 del capítulo II de la sección específica de las bases integradas, que contiene el listado de documentos de presentación obligatoria, específicamente en cuanto al registro sanitario, se establece que para acreditar que un producto no requiere de dicho registro, los postores pueden presentar el listado publicado por la DIGEMID o carta u oficio emitido por dicha institución en el que se señale que el producto no requiere registro sanitario; documentos que deben ser actualizados al año 2021. De lo contrario, la oferta será rechazada.

Al respecto, refiere que en los folios 38 y 205 de su oferta, el Adjudicatario adjuntó el Oficio N° 3315-2017-DIGEMID-DDMP-UFDM/MINSA del 28 de junio de 2017, en el cual la DIGEMID indica que los productos DIL-5, DET-5, LYS-5 y SHEA-5 no están sujetos a otorgamiento de registro sanitario; agrega que estos productos corresponden al “kit para hemograma automatizado diferencial 5 estirpes” (sub ítem 1.26), es decir “reactivos de hematología” (compuesto por diluyentes, soluciones y lisantes).

No obstante, refiere que la información contenida en dicho oficio se encuentra desactualizada, toda vez que data del año 2017, más aún cuando en la actualidad los reactivos de hemograma automatizado sí requieren de registro sanitario, tal como se indica en la Carta N° 6286-2021-DIGEMID-DDMP-EDM/MINSA del 21 de setiembre de 2021, a través de la cual la DIGEMID expresa que los diluyentes y lisantes del hemograma automatizado (correspondientes al sub ítem 1.24) sí se encuentran sujetos a otorgamiento de registro sanitario.

En la misma línea, señala que mediante la Carta N° 6489-2021-DIGEMID-DDMP-EDM/MINSA del 29 de setiembre de 2021, la DIGEMID precisa que los reactivos usados en hematología se encuentran sujetos a otorgamiento de registro sanitario.

Teniendo ello en cuenta, manifiesta que aun cuando, según la DIGEMID, el hemograma automatizado ofertado por el Adjudicatario requiere registro sanitario, dicho postor no lo incluyó en su oferta.

Siendo así, sostiene que, además de no cumplir con uno de los requisitos de admisión de ofertas, el Adjudicatario no cumplió con el requisito de calificación *habilitación*, que también requería la presentación del registro sanitario del producto ofertado; razón por la cual, solicita que la oferta del Adjudicatario sea rechazada.

Sobre la oferta del postor DELTALAB.

- ii. Con respecto al cumplimiento del registro sanitario, manifiesta que DELTALAB presentó en el folio 61 de su oferta el Oficio N° 12100-2015-DIGEMID-DAS-ERDISMED/MINSA del 22 de junio de 2015, en el cual la DIGEMID expresa que los productos HC5D DILUENT, HC5D CBC LYSE, HC5D DIFF LYSE, no están sujetos a otorgamiento de registro sanitario.

Tribunal de Contrataciones del Estado

Resolución N° 00132-2022-TCE-S1

Asimismo, señala que en el folio 67 de su oferta, el mismo postor presentó el Oficio N° 1360-2018-DIGEMID-DDMP-UFDM/MINSA del 26 de abril de 2018, en el cual la DIGEMID indica que los productos HC DILUENT, HC LYSE CF tampoco están sujetos a otorgamiento de registro sanitario; agrega que estos productos corresponden al “kit para hemograma automatizado diferencial 5 estirpes” (sub ítem 1.26), es decir “reactivos de hematología” (compuesto por diluyentes, soluciones y lisantes).

No obstante, refiere que la información contenida en ambos Oficios mencionados se encuentra desactualizada, en tanto datan de los años 2015 y 2018.

Sobre el particular, afirma que en la actualidad los reactivos de hemograma automatizado sí requieren de registro sanitario, tal como se indica en la Carta N° 6286-2021-DIGEMID-DDMP-EDM/MINSA del 21 de setiembre de 2021, a través de la cual la DIGEMID expresa que los diluyentes y lisantes del hemograma automatizado (correspondientes al sub ítem 1.26) sí se encuentran sujetos a otorgamiento de registro sanitario. Así también, refiere que, a través de la Carta N° 6489-2021-DIGEMID-DDMP-EDM/MINSA del 29 de setiembre de 2021, dicha autoridad precisa nuevamente que los reactivos usados en hematología se encuentran sujetos a otorgamiento de registro sanitario.

Teniendo ello en cuenta, manifiesta que el hemograma automatizado propuesto por DELTALAB requiere registro sanitario; sin embargo, este postor no incluyó dicho documento como parte de su oferta; situación que implica un incumplimiento tanto de un requisito de admisión como de un requisito de calificación (habilitación); razón por la cual corresponde rechazar su oferta.

- iii. Por último, señala que al rechazarse las ofertas presentadas por el Adjudicatario y DELTALAB, debe valorarse que su oferta es la única que se ajusta a los requerimientos de la Entidad y es la que propone el precio más bajo, lo que deriva en que sería el único postor en obtener los cien (100) puntos y, por consiguiente, le corresponde ser adjudicado con la buena pro.

3. Con Decreto del 10 de diciembre de 2021, notificado a través del Toma Razón Electrónico del SEACE el 14 del mismo mes y año, se requirió a la Entidad que emita pronunciamiento en atención de lo dispuesto en los numerales 3.3 y 3.4 del Decreto Supremo N° 103-2020-EF sobre la necesidad de adecuar el requerimiento del procedimiento de selección a los protocolos sanitarios y demás disposiciones.

Sin perjuicio de ello, se admitió a trámite el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante y se corrió traslado a la Entidad para que, en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles, registre en el SEACE o remita, de ser el caso, el informe técnico legal correspondiente en el que debía indicar su posición respecto de los argumentos del recurso de apelación.

Además, se dispuso notificar, a través del SEACE, el recurso de apelación al postor o postores, distintos al Impugnante, que tengan interés legítimo en la resolución que emita el Tribunal, otorgándoles un plazo máximo de tres (3) días hábiles para que absuelvan el recurso.

4. Mediante Escrito N° 01 presentado el 17 de diciembre de 2021, el Adjudicatario se apersonó al procedimiento y absolvió el traslado del recurso de apelación, solicitando que se declare infundado, que se declare no admitida o se descalifique la oferta del Impugnante, y que se confirme el otorgamiento de la buena pro a su empresa; sobre la base de los siguientes argumentos:

Sobre los cuestionamientos a su oferta.

- i. Indica que la disposición que algunos componentes de los reactivos de *hemograma automatizado* requieran registro sanitario, es del año 2021, cuando aún persisten situaciones de emergencia en Perú; tomando como referencia el Decreto Supremo N° 174-2021-PCM (publicado el 28 de noviembre de 2021), que decreta la prórroga del Estado de Emergencia Nacional por el plazo de treinta y un días calendario.

En ese contexto, añade que la DIGESA y la DIGEMID informaron a través de diferentes comunicados y/o disposiciones, a las instituciones y público en general, las prórrogas a las autorizaciones o permisos que hayan vencido durante el estado de emergencia.

Por lo tanto, manifiesta que el Oficio N° 3315-2017-DIGEMID-DDMP-UFDM del 28 de junio de 2017, que presentó en el folio 38 de su oferta, indicando

Tribunal de Contrataciones del Estado

Resolución N° 00132-2022-TCE-S1

que los productos componentes del kit hemograma automatizado diferencial de 5 estirpes no están sujetos a otorgamiento de registro sanitario, cobra vigencia porque aún persiste el estado de emergencia en el país.

Sobre la oferta del Impugnante.

- ii. Señala que el Impugnante presenta una oferta ambigua, con imprecisiones o contradicciones, en los reactivos: bilirrubina directa automatizada, bilirrubina total automatizada y colesterol HDL directo automatizado.
- iii. Respecto a la bilirrubina directa automatizada, indica que en el numeral 2.2.1.1 del capítulo II de las bases integradas, se establece el listado de documentos de presentación obligatoria, siendo uno de ellos la “Ficha Técnica del Producto”, para la cual se establece, entre otros aspectos, que debe figurar el nombre del producto según su registro sanitario. Asimismo, se indica que debe contener enumerada cada una de las especificaciones técnicas señaladas por la Entidad e indicar la documentación mediante la cual se puede comprobar el cumplimiento de las mismas.

Manifiesta que la ficha técnica del mencionado producto ofertado por el Impugnante, indica la descripción según Registro Sanitario: BILIRRUBIN, DIREC y el N° Registro Sanitario: DM-DIV3157-E/R.D. N° 6099; sin embargo, al verificar el registro sanitario no se encuentra ningún reactivo literalmente con ese nombre.

Por ello, precisa que la información presentada por el Impugnante en la ficha técnica al compararla con el registro sanitario no permite identificar qué reactivo es el que ofrece en el procedimiento de selección.

De otro lado, también con respecto a la ficha técnica del productor ofertado, refiere que el documento presentado por el Impugnante no contiene enumerada la documentación para que el comité de selección pueda comprobar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de *metodología y estabilidad en uso* de los reactivos que oferta.

Añade sobre el particular que no es función del comité de selección interpretar el alcance de una oferta, esclarecer ambigüedades o precisar contradicciones e imprecisiones.

Por otro lado, refiere que el certificado de análisis del reactivo (protocolo de análisis) presentado por el Impugnante, contiene los códigos: BID-10250, BID-10100A2 y BID-10120A2; sin embargo, es confuso deducir o interpretar, con certeza, cuál es el código que representa el reactivo bilirrubina directa ofertado por aquel.

Señala que la *ficha técnica del producto* presentado por el Impugnante, siendo un documento de presentación obligatoria, indica que las especificaciones técnicas del reactivo que se debe acreditar son: la metodología y estabilidad en uso; por ello, para acreditarlas presenta el inserto de la *bilirrubina directa* (folios 153), con los códigos de referencia: BID-50100, BID-50250, BID-50500, BID-50160A, BID-50228M Y BID-50228P.

No obstante, expresa que el inserto no corresponde al reactivo ofertado de acuerdo con las bases integradas, pues no presentó el certificado de análisis (protocolo de análisis) del reactivo bilirrubina directa de ninguno de los códigos mostrados en el inserto (folio 153).

- iv. Respecto a la *bilirrubina total automatizada*, indica que, en la ficha técnica del mencionado producto presentada por el Impugnante, se indica la descripción según Registro Sanitario: BILIRRUBIN, TOTAL y el N° Registro Sanitario: DM-DIV3157-E/R.D. N° 6099; sin embargo, al verificar el registro sanitario no se encuentra ningún reactivo literalmente con ese nombre.

Por ello, precisa que la información presentada por el Impugnante en la ficha técnica al compararla con el registro sanitario no permite identificar con precisión, qué reactivo ofrece en el procedimiento de selección.

Además, indica que el Impugnante no ha enumerado la documentación para que el comité de selección compruebe el cumplimiento de las especificaciones técnicas *metodología y estabilidad en uso*. Añade que no es función del comité de selección, interpretar el alcance de una oferta, esclarecer ambigüedades o precisar contradicciones e imprecisiones.

- v. Asimismo, refiere que el certificado de análisis del reactivo (protocolo de análisis) presentado por el Impugnante (folio 94), contiene los códigos: BIT-10100, BIT-10250, BIT-10500 y BIT-10120A2; sin embargo, es confuso

Tribunal de Contrataciones del Estado

Resolución N° 00132-2022-TCE-S1

deducir o interpretar con certeza cuál es el código que representa el reactivo bilirrubina total ofertado por el Impugnante.

- vi. De igual modo, señala que la ficha técnica del producto presentado por el Impugnante indica que las especificaciones técnicas del reactivo, bilirrubina total que se debe acreditar son la *metodología y estabilidad en uso*; por ello para acreditarlas presenta el inserto de la bilirrubina total (folios 154) con los códigos de referencia: BIT-50100, BIT-50250, BIT-50500, BIT-50160A, BIT-50228M Y BIT-50228P.

No obstante, expresa que el inserto no corresponde al reactivo ofertado de acuerdo con las bases integradas, toda vez que no presentó el certificado de análisis (protocolo de análisis) del reactivo bilirrubina total de ninguno de los códigos mostrados en el inserto (folio 154).

- vii. Respecto al *colesterol HDL directo automatizado*, indica que la ficha técnica del mencionado producto presentada por el Impugnante, indica la descripción según Registro Sanitario: HDL CHOLESTEROL DIRECT y el N° Registro Sanitario: DM-DIV3157-E/R.D. N° 6099; empero, afirma que la información presentada por el Impugnante en la ficha técnica, al compararla con el registro sanitario, no permite identificar con precisión, con cuál de los reactivos se está presentando en el procedimiento de selección.

Además, indica que el Impugnante no ha enumerado la documentación para que el comité de selección compruebe el cumplimiento de las especificaciones técnicas *metodología y estabilidad en uso*. Añade que no es función del comité de selección, interpretar el alcance de una oferta, esclarecer ambigüedades o precisar contradicciones e imprecisiones.

- viii. Asimismo, refiere que el certificado de análisis del reactivo (protocolo de análisis) presentado por el Impugnante (folio 95), contiene los códigos: HDL-50240P, HDL-50080, HDL-50400 y HDL-50128A; sin embargo, es confuso deducir o interpretar, con certeza, cuál es el código que representa el reactivo HDL colesterol ofertado por el Impugnante.
- ix. De igual modo, señala que la ficha técnica del producto presentada por el Impugnante, indica que las especificaciones técnicas del *reactivo HDL colesterol*, que se debe acreditar son la *metodología y estabilidad en uso*;

por ello para acreditarlas presenta el inserto del *colesterol HDL directo* (folios 155) con los códigos de referencia: HDL-10080, HDL-10200, HDL-10400, HDL-10128A, HDL-10240M, HDL-10240P.

No obstante, expresa que el inserto no corresponde al reactivo ofertado de acuerdo con las bases integradas, toda vez que no presentó el certificado de análisis (protocolo de análisis) del reactivo *colesterol HDL directo* de ninguno de los códigos mostrados en el inserto (folio 155).

- x. Por otro lado, indica que el Impugnante no cumplió con el Capítulo I, numeral 1.6 - *forma de presentación de ofertas*, que indica que deben ser presentadas conforme a lo dispuesto en el artículo 59 del Reglamento; este artículo establece que el idioma de la documentación que se presenta como parte de las ofertas debe ser español, y cuando la información de los documentos se encuentre en idioma original diferente al español, debe adjuntarse la respectiva traducción, efectuada por traductor público juramentado o traductor colegiado certificado, según corresponda.

Respecto al reactivo *bilirrubina directa automatizada*, refiere que en la ficha técnica del producto presentada por el Impugnante, se señala que es un producto marca BT PRODUCTS, fabricado por BILIMSEL TIBBI URUNLER PAZ.SAN VE TIC.LTD.STI, cuyo país de procedencia es Turquía; razón por la cual, el idioma original es diferente al español, lo que determina que la información se presente acompañada de su respectiva traducción.

De igual modo, señala que para acreditar la metodología y performance del *equipo analizador hematológico* que oferta, el Impugnante presentó documentación técnica en los folios 208 a 215 de su oferta, de la cual se desprende que dicho equipo es de procedencia china; razón por la cual, el idioma original es diferente al español, lo que determina que la información se presente acompañada de su respectiva traducción.

- xi. Por último, refiere que en el numeral 1.5 del Capítulo I de las bases integradas se establece que el sistema de contratación es el de suma alzada; además, en el capítulo II, numeral 2.2 Contenido de las ofertas, se solicitó el Anexo N° 6, como un documento de presentación obligatoria.

Agrega que las mismas bases integradas indican el modelo del Anexo N° 6 que se debe presentar cuando el procedimiento de selección se rige por el

Tribunal de Contrataciones del Estado

Resolución N° 00132-2022-TCE-S1

sistema de suma alzada. No obstante, refiere que el Impugnante ha utilizado otro Anexo N° 6 para presentar su oferta en soles, rigiéndose por el sistema de precios unitarios; en consecuencia, considera que no se debe admitir su oferta por incumplir lo establecido en las bases integradas.

5. Mediante Oficio N° 000051-2021-GR.LAMB/GERESA/HB.L-DIA, presentado el 17 de diciembre de 2021 ante el Tribunal, la Entidad solicitó plazo adicional para completar la documentación necesaria y remitir el Informe Técnico Legal.
6. Con decreto del 21 de diciembre de 2021, se dispuso tener por apersonado al Adjudicatario en calidad de tercero administrado y por absuelto el recurso de apelación.
7. Con decreto del 21 de diciembre de 2021, ante el incumplimiento de la Entidad en registrar el informe técnico legal solicitado en el SEACE, se hizo efectivo el apercibimiento decretado y se dispuso remitir el expediente a la Primera Sala del Tribunal, el cual fue efectivamente recibido por la vocal ponente el 22 del mismo mes y año.
8. Mediante Oficio N° 001049-2021-GR-LAMB/GERESA/HBL/DE 4053206-7 presentado el 22 de diciembre de 2021, la Entidad remitió de manera extemporánea el Informe N° 000277-2021-GR.LAMB/GERESA/HB.L/DE-MRDY del 22 de diciembre de 2021, a través del cual expone su posición con respecto a los argumentos del recurso de apelación, en los siguientes términos:

Sobre la no admisión de la oferta del Impugnante.

- i. Señala que el Impugnante al adjuntar el Anexo N° 6 “Precio de Oferta” (Anexo correspondiente a sistema de contratación por precios unitarios), generó ambigüedad al momento de evaluar y admitir la presentación de su oferta, puesto que dicho sistema de contratación es diferente en todos sus extremos al sistema de suma alzada, de manera que el Impugnante al llenar el formulario electrónico del SEACE y también adjuntar el Anexo N° 6, generó que no se pueda considerar que la información obtenida en la oferta era objetiva, clara y precisa, conforme a lo exigido en las bases integradas.

En ese sentido, señala que su deber es aplicar las reglas del procedimiento de selección, realizando un análisis integral que permita generar convicción de lo consignado por el postor, no teniendo la posibilidad de inferir o

interpretar lo presentado por los postores, de manera que, de interpretar los documentos presentados en la oferta estaría contraviniendo el principio de igualdad de trato, esto en concordancia con lo señalado por la Vocal Paola Saavedra en su voto discordante contenido en la Resolución N° 41-2021-TCE-S1 del 7 de enero de 2021.

Asimismo, precisa que en la Sección Específica – Condiciones Especiales del Procedimiento de Selección, Capítulo II del Procedimiento de Selección, 2.2. Contenido de Ofertas, se establece: *“k) El precio de la oferta en SOLES debe registrarse en el formulario electrónico del SEACE. Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 6 en el caso de procedimientos convocados a precios unitarios. En el caso de procedimientos convocados a suma alzada únicamente se debe adjuntar el Anexo N° 6, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la prestación accesoria o que el postor goza de alguna exoneración legal.”* Señalando además que de no cumplir con lo requerido la oferta será considerada como no admitida. Esto en concordancia con lo establecido en el Reglamento.

- ii. Por lo expuesto, señala que deviene en improcedente lo solicitado por el Impugnante, pues en el presente procedimiento de selección, no corresponde indicar el monto de la oferta por prestación accesoria, además que el postor no goza de alguna exoneración legal, por lo que la presentación del Anexo N° 06 constituye contradicción y ambigüedad.

Sobre la oferta del Adjudicatario (UNILAP S.A.C.) y de la empresa DELTALAB PERU E.I.R.L.

- iii. Señala que las referidas empresas presentaron sus ofertas cumpliendo con el contenido mínimo de las ofertas; en ese sentido, indica que no se puede declarar no admitida o descalificada las ofertas de los citados postores, ni retirar la buena pro otorgada a la empresa ganadora, toda vez que afirma haber realizado el proceso en base y garantía del principio de transparencia; en consecuencia, y por lo anteriormente expuesto, señala que no puede otorgarse la buena pro al Impugnante.
9. Con Decreto del 23 de diciembre de 2021, se programó audiencia pública para el 5 de enero de 2022, a las 12:00 horas.

Tribunal de Contrataciones del Estado

Resolución N° 00132-2022-TCE-S1

10. Con decreto del 23 de diciembre de 2021, se dispuso dejar a consideración de la Sala el informe técnico legal presentado por la Entidad de manera extemporánea.
11. Mediante Escrito N° 02 presentado el 28 de diciembre de 2021, el Impugnante reiteró los argumentos de su recurso de apelación.
12. Con decreto del 30 de diciembre de 2021, dispuso dejar a consideración de la Sala los argumentos expuestos por el Impugnante en su Escrito N° 2.
13. El 4 de enero de 2022, el Impugnante, el Adjudicatario y la Entidad acreditaron a sus respectivos representantes para hacer uso de la palabra en la audiencia pública programada.
14. El 5 de enero de 2022, se desarrolló la audiencia pública programada con la participación de los representantes del Impugnante y del Adjudicatario.
15. Con decreto del 5 de enero de 2022, la Primera Sala del Tribunal solicitó información adicional en los siguientes términos:

“AL GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL BELÉN - LAMBAYEQUE:

Sírvase remitir un informe técnico complementario, a través del cual emita un pronunciamiento claro y concreto, respecto de los cuestionamientos que la empresa UNILAP S.A.C. ha formulado contra la oferta presentada por la empresa empresa LC BIOCORP S.A.C. a través del escrito de absolución de traslado del recurso de apelación, el cual obra digitalizado en el Toma Razón Electrónico del Tribunal, específicamente en el Anexo de la glosa “Apersonamiento de tercero” del 22 de diciembre de 2021.

*Para dichos efectos, se le otorga el plazo máximo de **tres (3) días hábiles**, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante en el expediente.*

A LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS (DIGEMID):

- I. *Sírvase informar si, a la fecha, los productos que se mencionan en el Oficio N° 3315-2017-DIGEMID-DDMP-UFD/ MINSA (cuya copia simple se adjunta) del 20 de junio de 2017, específicamente DIL-5, DTE-5, LYS-5 y SHEA-5, elaborados por URIT Medical Electronic Co. Ltd., de la marca SPINREACT, aun no se encuentran sujetos a otorgamiento de registro sanitario emitido por su representada.*

En el supuesto caso que, a la fecha, dichos productos sí estén sujetos a otorgamiento de registro sanitario, sírvase informar desde qué fecha habría operado dicha exigencia.

De otro lado, se remite copia de la Carta N° 6286-2021-DIGEMID-DDMP-EDM/MINSA del 21 de setiembre de 2021, y de la Carta N° 6489-2021-DIGEMID-DDMP-EDM/MINSA del 29 del mismo mes y año, con la finalidad de que se sirva informar si, a través de dichos documentos, su representada afirma que, a setiembre de 2021, los productos mencionados en los párrafos precedentes (DIL-5, DTE-5, LYS-5 y SHEA-5, elaborados por URIT Medical Electronic Co. Ltd., de la marca SPINREACT), sí se encuentran sujetos a otorgamiento de registro sanitario.

- II. Sírvase informar si, a la fecha, los productos que se mencionan en el Oficio N° 12100-2015-DIGEMID-DAS-ERDISMED/MINSA del 22 de junio de 2015 (cuya copia simple se adjunta), específicamente HC5D DILUENT, HC5D CBC LYSE y HC5D DIFF LYSE (marca HUMAN Gesellschaft fur Biochemica und Diagnostica mbH), aun no se encuentran sujetos a otorgamiento de registro sanitario emitido por su representada.*

Asimismo, sírvase informar si, a la fecha, los productos que se mencionan en el Oficio N° 1360-2018-DIGEMID-DDMP-UFDM/MINSA del 26 de abril de 2018 (cuya copia simple se adjunta), específicamente HC DILUENT y HC LYSE CF, aun no se encuentran sujetos a otorgamiento de registro sanitario emitido por su representada.

En el supuesto caso que, a la fecha, dichos productos sí estén sujetos a otorgamiento de registro sanitario, sírvase informar desde qué fecha habría operado dicha exigencia.

De otro lado, se remite copia de la Carta N° 6286-2021-DIGEMID-DDMP-EDM/MINSA del 21 de setiembre de 2021, y de la Carta N° 6489-2021-DIGEMID-DDMP-EDM/MINSA del 29 del mismo mes y año, con la finalidad de que se sirva informar si, a través de dichos documentos, su representada afirma que, a setiembre de 2021, los productos mencionados en los párrafos precedentes (HC5D DILUENT, HC5D CBC LYSE, HC5D DIFF LYSE, HC DILUENT y HC LYSE CF), sí se encuentran sujetos a otorgamiento de registro sanitario.

*Para dichos efectos, se le otorga el plazo máximo de **tres (3) días hábiles**, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante en el expediente”.*

Tribunal de Contrataciones del Estado

Resolución N° 00132-2022-TCE-S1

16. Mediante Escrito N° 3, presentado el 6 de enero de 2022, el Impugnante reiteró los argumentos de su recurso de apelación con respecto a la no admisión de su oferta y la admisión de las ofertas presentadas por el Adjudicatario y DELTALAB.
17. Con decreto del 10 de enero de 2022, se dispuso dejar a consideración de la Sala lo expuesto por el Impugnante en su Escrito N° 3.
18. Mediante Oficio N° 000011-2022-GR.LAMB/GERESA/HB.L/DE (4053206-14) presentado el 10 de enero de 2022, la Entidad remitió, entre otros documentos, el Informe Técnico Complementario s/n de la misma fecha, a través del cual expuso su posición con respecto a los cuestionamientos formulados por el Adjudicatario contra la oferta del Impugnante, en los siguientes términos:

- i. Señala que en las páginas 19 y 20 de las bases se solicita registro sanitario o certificado de registro sanitario vigente, certificado de análisis del reactivo y ficha técnica del producto. Al respecto, sostiene que se ha evidenciado incongruencias en la oferta del Impugnante con respecto a la información de dichos documentos.

Sobre el particular, indica que, sobre la base de un cuadro comparativo que ha elaborado, en el caso de la *bilirrubina directa automatizada*, se evidencia que el Impugnante ha presentado una oferta ambigua, imprecisa o contradictoria; lo que imposibilita al comité de selección tomar una decisión acertada y transparente, por cuanto presenta un registro sanitario (folio 50) con un listado de productos; sin embargo, para ninguno de ellos acredita de manera completa los tres documentos solicitados, esto es registro sanitario vigente, certificado de análisis del reactivo y ficha técnica del producto.

Señala que idéntica situación se presenta en la oferta del Impugnante, específicamente en cuanto al cumplimiento de dichos requisitos, para la *bilirrubina total automatizada* y el *colesterol HDL directa automatizada*.

- ii. De otro lado, con respecto al idioma de la documentación, señala que ha efectuado la revisión de los certificados de análisis y ha verificado que se encuentran emitidos en idioma español, sin que exista evidencia de los certificados en idioma original ni su respectiva traducción.
- iii. Concluye que, atendiendo a la revisión que ha efectuado en virtud de la información adicional solicitada por el Tribunal, el comité de selección

hubiese declarado no admitida la oferta del Impugnante, debido a que no cumplió con presentar documentos obligatorios conforme a lo dispuesto en las bases integradas.

19. Con Decreto del 11 de enero de 2022, se declaró el expediente listo para resolver.
20. Mediante Escrito N° 4 presentado el 12 de enero de 2022, el Adjudicatario expuso los siguientes argumentos adicionales:
 - i. Solicitó que se valore de manera textual lo señalado en el pliego de absolución de consultas y observaciones, específicamente en la observación N° 4, en la cual se indicó que es obligatorio que el proveedor presente el listado actualizado al 2021 o la carta u oficio de DIGEMID de no requerir registro sanitario. Así reitera que, como parte de su oferta, presentó el Oficio N° 3315-2017-DIGEMID, para el cual en las bases integradas no se exigió que dicho documento haya sido actualizado.
 - ii. Al respecto, solicita que se valore el criterio expuesto en la Resolución N° 1281-2008-TC-S4, en virtud del cual no se puede desconocer o excluir las disposiciones que fueron precisadas a través del pliego de consultas absueltas, y que las bases integradas son las reglas definitivas del procedimiento de selección, las cuales no podrán ser cuestionadas en ninguna otra vía no modificadas por autoridad administrativa alguna.
 - iii. De otro lado, cuestiona que en la página 10 (numeral 3.4) del escrito de recurso de apelación, se señale que la Carta N° 6286-2021-DIGEMID-DDMP-EDM/MINSA es dirigida al sub ítem 1.24; es decir, al producto Gamma Glutamil Transpeptidasa automatizada; motivo por el cual, considera que dicho medio probatorio es impertinente y no debe ser considerado como sustento del cuestionamiento a su oferta, en tanto no está dirigido al sub ítem 1.24; más aún, según manifiesta, si del contenido de las cartas presentadas supuestamente emitidas por DIGEMID no se puede concluir de manera certeza y precisa lo afirmado en sus observaciones.
21. Con Decreto del 13 de enero de 2022, se dispuso dejar a consideración de la Sala lo expuesto por el Adjudicatario en su Escrito N° 4.
22. Mediante Oficio N° 041-2022-DIGEMID-DG-EA/MINSA, presentado el 14 de enero de 2022, la Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas (DIGEMID)

Tribunal de Contrataciones del Estado

Resolución N° 00132-2022-TCE-S1

remitió la Nota Informativa N° 011-2022-DIGEMID-DDMP-EDM/MINSA del 13 del mismo mes y año, a través de la cual absolvió la solicitud de información formulada con Decreto del 5 del mismo mes y año, en los siguientes términos:

- i. Sobre los productos mencionados en el Oficio N° 3315-2017-DIGEMID-DDMP-UFDM/MINSA del 20 de junio de 2017, específicamente DIL-5, DTE-5, LYS-5 y SHEA-5, elaborados por URIT Medical Electronic Co. Ltd. de la marca SPINREACT; señala que, a la fecha de emisión del mencionado oficio (28 de junio de 2017), no se encontraban sujetos a otorgamiento de registro sanitario emitido por la DIGEMID.

Asimismo, con la finalidad de garantizar la seguridad, calidad y desempeño, principios básicos que deben cumplir los dispositivos médicos, y dentro de estos los dispositivos médicos de diagnóstico in vitro, establecidos en el artículo 3 de la Ley N° 29459 – Ley de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, los productos DIL-5, DTE-5, LYS-5 Y SHEA-5, a partir de julio de 2021, se encuentran sujetos a otorgamiento de registro sanitario, por cuanto dichos productos forman parte del procedimiento de la muestra con fines de diagnóstico, lo cual se encuentra enmarcado en la definición de dispositivo médico, conforme literal a) del numeral 3 del artículo 4 de la mencionada Ley.

Indica que, de los antecedentes que obran en sus archivos, las Cartas N° 6286 y N° 6489-2021-DIGEMID-DDMP-EDM/MINSA fueron emitidas en respuesta a la consulta técnica formulada por la Droguería LC BIOCOP S.A.C.; asimismo, precisa que dichos documentos no hacen referencia a los productos DIL-5, DTE-5, LYS-5 Y SHEA-5, elaborados por URIT Medical Electronic Co. Ltd. de la marca SPINREACT.

- ii. De otro lado, sobre el Oficio N° 12100-2015-DIGEMID-DAS-ERDISMED/MINSA del 22 de junio de 2015, en el que se da respuesta al Expediente N° 15-049413-1 del 5 de junio de 2021, donde se consigna que los productos Soluciones según relación adjunta de una (01) página, de la marca HUMAN Gesellschaft für Biochemica und Diagnostica mbH; señala que, a la fecha de emisión del mencionado oficio (22 de junio de 2015), no se encontraban sujetos a otorgamiento de registro sanitario emitido por la DIGEMID; precisando que en el mencionado documento no hacen referencia a los productos HC5D DILUENT, HC5D CBC LYSE y HC5D DIFF LYSE de la misma marca.

Asimismo, en cuanto al Oficio N° 1360-2018-DIGEMID-DDMP-UFDM/MINSA, en la que se da respuesta al Expediente N° 18-010662-1 del 2 de febrero de 2018, donde se consigna que los productos HC5 DILUENT, HC5D CBC LYSE y HC5D DIFF LYSE, de la marca HUMAN Gesellschaft fur Biochemica un Diagnostica mbH; señala que, a la fecha de emisión del mencionado oficio (26 de abril de 2018), no se encontraban sujetos a otorgamiento de registro sanitario emitido por la DIGEMID.

Sobre el particular, menciona que, con la finalidad de garantizar la seguridad, calidad y desempeño, principios básicos que deben cumplir los dispositivos médicos, y dentro de estos los dispositivos médicos de diagnóstico in vitro, establecidos en el artículo 3 de la Ley N° 29459 – Ley de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, los productos HC5 DILUENT, HC5D CBC LYSE y HC5D DIFF LYSE, a partir de julio de 2021, se encuentran sujetos a otorgamiento de registro sanitario, por cuanto dichos productos forman parte del procedimiento de la muestra con fines de diagnóstico, lo cual se encuentra enmarcado en la definición de dispositivo médico, conforme literal a) del numeral 3 del artículo 4 de la mencionada Ley.

Finalmente, señala que, de los antecedentes que obran en sus archivos, las Cartas N° 6286 y N° 6489-2021-DIGEMIED-DDMP-EDM/MINSA, fueron emitidas en respuesta a la consulta técnica formulada por la Droguería LC BIOCORP S.A.C.; asimismo, precisa que dichos documentos no hacen referencia a los productos HC5 DILUENT, HC5D CBC LYSE y HC5D DIFF LYSE de la marca HUMAN Gesellschaft fur Biochemica un Diagnostica mbH.

FUNDAMENTACIÓN

1. Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante en el marco del procedimiento de selección convocado bajo la vigencia de la Ley y el Reglamento, cuyas disposiciones son aplicables a la resolución del presente caso.
 - A. **Procedencia del recurso.**
2. El artículo 41 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la Entidad y los participantes o postores en un procedimiento de selección, y las que surjan

Tribunal de Contrataciones del Estado

Resolución N° 00132-2022-TCE-S1

en los procedimientos para implementar o extender la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, solo pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación.

A través de dicho recurso se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del contrato, conforme establezca el Reglamento.

Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en sede administrativa están sujetos a determinados controles de carácter formal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la admisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso.

En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es pertinente remitirnos a las causales de improcedencia enumeradas en el artículo 123 del Reglamento, a fin de determinar si el recurso interpuesto es procedente.

- a) *La Entidad o el Tribunal, según corresponda, carezcan de competencia para resolverlo.*
3. El numeral 117.1 del artículo 117 del Reglamento, delimita la competencia para conocer el recurso de apelación, estableciendo que dicho recurso es conocido y resuelto por el Tribunal cuando se trata de procedimientos de selección cuyo valor estimado o valor referencial es superior a cincuenta (50) UIT, así como de procedimientos para implementar o extender Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco.

Bajo tal premisa normativa, considerando que en el presente caso el recurso de apelación ha sido interpuesto en el marco de una adjudicación simplificada, cuyo valor estimado es de S/ 397 682.00 (trescientos noventa y siete mil seiscientos ochenta y dos con 00/100 soles), resulta que dicho monto es superior a 50 UIT¹, por lo que este Tribunal es competente para conocerlo.

- b) *Sea interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables.*

¹ Considerando el valor de la UIT para el año 2021, en que fue interpuesto el recurso de apelación.

4. El artículo 118 del Reglamento establece taxativamente los actos que no son impugnables, tales como: i) las actuaciones materiales relativas a la planificación de las contrataciones; ii) las actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, destinadas a organizar la realización de procedimientos de selección; iii) los documentos del procedimiento de selección y/o su integración; iv) las actuaciones materiales referidas al registro de participantes, y; v) las contrataciones directas.

En el caso concreto, el Impugnante interpuso recurso de apelación contra la no admisión de su oferta, la admisión de la oferta del Adjudicatario, la admisión de la oferta de DELTALAB, y contra el otorgamiento de la buena pro.

c) Sea interpuesto fuera del plazo.

5. El numeral 119.1 del artículo 119 del Reglamento establece que la apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella se interpone dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro. En el caso de adjudicaciones simplificadas, selección de consultores individuales y comparación de precios, la apelación se presenta dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro.

En ese sentido, de la revisión del SEACE se aprecia que el otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario fue notificado el 1 de diciembre de 2021; por lo tanto, en aplicación de lo dispuesto en el precitado artículo, el Impugnante contaba con plazo de cinco (5) días hábiles para interponer su recurso de apelación, esto es, hasta el 9 de diciembre de 2021².

Siendo así, de la revisión del expediente se aprecia que el recurso de apelación fue interpuesto mediante el Escrito N° 1 que el Impugnante presentó el 7 de diciembre de 2021 en la Mesa de Partes del Tribunal, esto es, en el plazo legal.

d) El que suscriba el recurso no sea el Impugnante o su representante.

6. De la revisión del recurso de apelación interpuesto, se aprecia que éste aparece suscrito por el gerente general del Impugnante, esto es por el señor Luis Antonio Carrasco Vergara, conforme a lo señalado en el certificado de vigencia de poder, cuya copia obra en el expediente.

² Considerando el feriado del 8 de diciembre por el “Día de la Inmaculada Concepción de María”.

Tribunal de Contrataciones del Estado

Resolución N° 00132-2022-TCE-S1

- e) *El Impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de selección y/o contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley.*
7. De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte ningún elemento a partir del cual podría inferirse y determinarse que el Impugnante se encuentra impedido de participar en procedimiento de selección y contratar con el Estado.
- f) *El Impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles.*
8. De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte ningún elemento a partir del cual podría inferirse y determinarse que el Impugnante se encuentra incapacitado legalmente para ejercer actos civiles.
- g) *El Impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal para impugnar el acto objeto de cuestionamiento.*
9. El Impugnante cuenta con interés para obrar y legitimidad procesal para impugnar la no admisión de su oferta, toda vez que dicha decisión del comité de selección afecta de manera directa su interés legítimo de participar en el procedimiento de selección y obtener la buena pro.
- De otro lado, a efectos de adquirir interés para obrar y legitimidad procesal para impugnar la buena pro otorgada al Adjudicatario, así como su admisión y la del postor DELTALAB, el Impugnante debe primero revertir su condición de postor no admitido.
- h) *Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro.*
10. En el caso concreto, el Impugnante no fue ganador de la buena pro; su oferta no fue admitida por el comité de selección.
- i) *No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio formulado.*
11. Cabe indicar que, a través de su recurso de apelación, el Impugnante ha solicitado que se deje sin efecto la no admisión de su oferta, se admita su oferta y se le otorgue el puntaje correspondiente, se declare no admitida o se descalifique la

oferta presentada por el Adjudicatario, se declare no admitida o se descalifique la oferta presentada por DELTALAB, se deje sin efecto el otorgamiento de la buena pro, y se le otorgue la buena pro; petitorio que guarda conexión lógica con los hechos expuestos en el recurso.

12. Por lo tanto, atendiendo a las consideraciones expuestas, no se advierte la concurrencia de alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 123 del Reglamento; por lo que corresponde emitir pronunciamiento sobre los asuntos de fondo propuestos.

B. Petitorio.

13. El Impugnante solicita a este Tribunal que:

- Se deje sin efecto la no admisión de su oferta.
- Se admita su oferta y se le otorgue el puntaje correspondiente.
- Se declare no admitida o se descalifique la oferta presentada por el Adjudicatario.
- Se declare no admitida o se descalifique la oferta presentada por DELTALAB.
- Se deje sin efecto el otorgamiento de la buena pro.
- Se le otorgue la buena pro

14. El Adjudicatario solicita a este Tribunal que:

- Se declare infundado el recurso de apelación.
- Se declare no admitida o se descalifique la oferta del Impugnante.
- Se confirme el otorgamiento de la buena pro a su representada.

C. Fijación de puntos controvertidos.

15. Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y del petitorio señalado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual cabe fijar los puntos controvertidos que deben desarrollarse. En ese sentido, es preciso tener en consideración lo establecido en el literal b) del numeral 126.1 del artículo 126 del Reglamento, en virtud del cual *“las partes formulan sus pretensiones y ofrecen los medios probatorios en el escrito que contiene el recurso de apelación o al absolver traslado, según corresponda, presentados dentro del plazo previsto. La determinación de puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto*

Tribunal de Contrataciones del Estado

Resolución N° 00132-2022-TCE-S1

por las partes en dichos escritos, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución de dicho procedimiento”.

Asimismo, debe considerarse el literal a) del numeral 126.1 del artículo 126 del Reglamento, en virtud del cual *“al admitir el recurso, el Tribunal notifica a través del SEACE el recurso de apelación y sus anexos, a efectos que, dentro de un plazo no mayor de tres (3) días hábiles, (...) el postor o postores distintos al impugnante que pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal absuelvan el traslado del recurso”* (subrayado nuestro).

Dicha disposición resulta concordante con lo dispuesto en el literal b) del artículo 127 del Reglamento, en virtud del cual la resolución expedida por el Tribunal que se pronuncie sobre el recurso de apelación debe contener, entre otra información, *“la determinación de los puntos controvertidos definidos según los hechos alegados por el impugnante en su recurso y por los demás intervinientes en el procedimiento de impugnación al absolver oportunamente el traslado del recurso de apelación”.*

Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el numeral 126.2 del artículo 126 del Reglamento, *“todos los actos que emita el Tribunal en el trámite del recurso de apelación se notifican a las partes a través del SEACE o del Sistema Informático del Tribunal”.*

16. En este punto, cabe señalar que el recurso de apelación fue notificado a la Entidad y a los demás postores el 14 de diciembre de 2021 a través del SEACE, razón por la cual los postores con interés legítimo que pudieran verse afectados con la decisión del Tribunal tenían hasta el 17 del mismo mes y año para absolverlo.
17. Teniendo ello en cuenta, de la revisión del expediente administrativo, se aprecia que el Adjudicatario se apersonó al presente procedimiento a través del Escrito N° 01 que presentó el 17 de diciembre de 2021, esto es dentro del plazo con que contaba para proponer puntos controvertidos; por lo tanto, los cuestionamientos que ha formulado a la oferta del Impugnante serán valorados para fijar los puntos controvertidos, al haber sido planteados dentro del plazo legal, conforme a lo dispuesto en el literal b) del numeral 126.1 del artículo 126 del Reglamento.
18. En este punto, es importante señalar que, hasta la fecha en que se emite la presente resolución, el postor DELTALAB no se ha apersonado al presente procedimiento y, por ende, tampoco ha propuesto puntos controvertidos.

19. En consecuencia, los puntos controvertidos consisten en determinar:

- i. Si el Impugnante cumplió con acreditar el requisito de admisión *precio de la oferta*, conforme a lo dispuesto en las bases integradas y si por su efecto corresponde admitir su oferta.
- ii. Si el postor DELTALAB cumplió con acreditar el requisito de admisión *registro sanitario o certificado de registro sanitario vigente*, conforme a lo dispuesto en las bases integradas.
- iii. Si el Adjudicatario cumplió con acreditar el requisito de admisión *registro sanitario o certificado de registro sanitario vigente*, conforme a lo dispuesto en las bases integradas.
- iv. Si el Impugnante presenta información incongruente con respecto al producto que oferta para los reactivos bilirrubina directa automatizada, bilirrubina total automatizada y colesterol HDL directo automatizado.

D. Análisis.

Consideraciones previas:

- 20.** Como marco referencial, es preciso tener en cuenta que el análisis que efectúe este Tribunal debe tener como regla que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras, maximizando el valor de los recursos públicos que se invierten bajo el enfoque de gestión por resultados, de tal manera que éstas se efectúen en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, a través del cumplimiento de los principios regulados en la Ley.
- 21.** Debe destacarse que el procedimiento administrativo se rige por principios, que constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos, por un lado, para encausar y delimitar la actuación de la Administración y de los administrados en todo procedimiento y, por el otro, para controlar la discrecionalidad de la Administración en la interpretación de las normas aplicables, en la integración jurídica para resolver aquellos aspectos no regulados, así como para desarrollar las regulaciones administrativas complementarias. Abonan en este sentido, entre

Tribunal de Contrataciones del Estado

Resolución N° 00132-2022-TCE-S1

otros, los principios de eficacia y eficiencia, transparencia, igualdad de trato, recogidos en el artículo 2 de la Ley.

Así, cabe mencionar que, en atención al *principio de transparencia*, las Entidades deben proporcionar información clara y coherente con el fin que el proceso de contratación sea comprendido por los proveedores garantizando la libertad de concurrencia, y se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad; este principio respeta las excepciones establecidas en el ordenamiento jurídico. Mientras que, en virtud del *principio de libertad de concurrencia*, las Entidades deben promover el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación que realicen, evitando exigencias y formalidades costosas e innecesarias; así como el *principio de competencia*, conforme al cual los procesos de contratación deben incluir disposiciones que permitan establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la oferta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación.

22. También es oportuno señalar que las bases integradas constituyen las reglas del procedimiento de selección y es en función de ellas que debe efectuarse la admisión, evaluación y calificación de las ofertas, quedando tanto las Entidades como los postores sujetos a sus disposiciones.

A partir de lo expuesto, tenemos que las bases de un procedimiento de selección deben poseer la información básica requerida en la normativa de contrataciones del Estado, entre ella los requisitos de admisión, factores de evaluación y requisitos de calificación, con la finalidad que la Entidad pueda elegir la mejor oferta sobre la base de criterios y calificaciones objetivas, sustentadas y accesibles a los postores, que redunden en una oferta de calidad y al mejor costo para el Estado, constituyendo un parámetro objetivo, claro, fijo y predecible de actuación de la autoridad administrativa, que tiene como objetivo evitar conductas revestidas de subjetividad que puedan ulteriormente desembocar en situaciones arbitrarias, asegurando con ello un marco de seguridad jurídica.

Es preciso recordar que las exigencias de orden formal y sustancial que la normativa prevea o cuya aplicación surja a partir de su interpretación, deben obedecer a la necesidad de asegurar el escenario más idóneo en el que, dentro de un contexto de libre competencia, se equilibre el óptimo uso de los recursos públicos y se garantice el pleno ejercicio del derecho de las personas naturales y jurídicas para participar como proveedores del Estado.

23. Ahora bien, según lo establecido en el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación. Asimismo, los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos ni direccionamiento que perjudiquen la competencia en el mismo.
24. En concordancia con lo señalado, el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento establece que, *“para la admisión de las ofertas, el comité de selección verifica la presentación de los documentos requeridos en los literales a), b), c), e) y f) del artículo 52 y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas especificadas en las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida”*.

Adicionalmente, el numeral 75.1 del artículo 75 del Reglamento señala que, luego de culminada la evaluación, el comité de selección califica a los postores que obtuvieron el primer y segundo lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan con los requisitos de calificación especificados en las bases. La oferta del postor que no cumpla con dichos requisitos es descalificada. El numeral 75.2 del mismo artículo dispone que si alguno de los dos (2) postores no cumple con los requisitos de calificación, el comité de selección verifica los requisitos de calificación de los postores admitidos, según el orden de prelación obtenido en la evaluación, hasta identificar dos (2) postores que cumplan con ellos; salvo que, de la revisión de las ofertas, solo se pueda identificar una (1) que cumpla con tales requisitos.

25. De las disposiciones glosadas, se desprende que, de manera previa a la evaluación de las ofertas, debe determinarse el cumplimiento de las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas, cuya función es asegurar a la Entidad que la propuesta del postor garantiza estándares mínimos de idoneidad para proveer o ejecutar adecuadamente el bien o servicio objeto de la contratación, habilitando con ello las propuestas que ingresarán en competencia y a las que se aplicarán los factores de evaluación para, finalmente, adjudicar la buena pro, a la mejor oferta de la evaluación que cumpla con los requisitos de calificación.

Tribunal de Contrataciones del Estado

Resolución N° 00132-2022-TCE-S1

Tanto la Entidad como los postores están obligados a cumplir con lo establecido en las bases integradas; tal es así que la Entidad tiene el deber de evaluar las propuestas conforme a las especificaciones técnicas y criterios objetivos de evaluación detallados en ellas, mientras que los postores que aspiran a obtener un resultado favorable en el procedimiento deben presentar la documentación que estas exigen.

26. En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este Tribunal se avocará al análisis de los puntos controvertidos.

Primer punto controvertido: Determinar si el Impugnante cumplió con acreditar el requisito de admisión *precio de la oferta*, conforme a lo dispuesto en las bases integradas y si por su efecto corresponde admitir su oferta.

27. De la revisión del “Acta de admisión, evaluación y calificación de ofertas” del 1 de diciembre de 2021, se aprecia que el comité de selección decidió no admitir cuatro (4) de las seis (6) ofertas presentadas; entre ellas la oferta presentada por el ahora Impugnante. Para dicho efectos, en el “Cuadro de admisión de ofertas” adjunto a la mencionada acta, el comité de selección expuso el motivo por el cual decidió no admitir la oferta del Impugnante, en los siguientes términos:

“Anexo N° 6 no corresponde, el Sistema de Contratación es a SUMA ALZADA, el postor presentó el Anexo correspondiente a PRECIO UNITARIOS”

28. Frente a dicha decisión del comité de selección, el Impugnante interpuso recurso de apelación, manifestando que, conforme a lo dispuesto en las bases integradas, registró el precio de su oferta en soles directamente en el formulario electrónico del SEACE, por el monto de S/ 308,400.00 (trescientos ocho mil cuatrocientos con 00/100 soles).

Asimismo, refiere que en el folio 235 de su oferta obra el Anexo N° 6 - Precio de la Oferta, en el cual detalla todos los productos que conforman el ítem paquete, así como el precio total de su oferta (S/ 308,400.00), el cual coincide con el consignado en el formulario electrónico del SEACE; razón por la cual, sostiene que el mencionado anexo es un complemento de precio de la oferta que registró en el formulario electrónico del SEACE.

Solicita que se valore el criterio expuesto por el Tribunal en la Resolución N° 0880-2018-TCE-S1, en la cual se indica que si un postor cumple con registrar el precio de la oferta (en soles) en el formulario electrónico del SEACE, no existe impedimento alguno para que también adjunte a su oferta el Anexo N° 6, indicando el mismo monto de su oferta y detallando todos los subítems (productos) que conforman el ítem paquete, y que la consecuencia de ello, es la admisión de la oferta.

De igual manera, el Impugnante manifiesta que en el Anexo N° 6 de su oferta no ha detallado precios unitarios, lo que implica que lo alegado por el comité de selección carece de sustento.

- 29.** Al respecto, el Adjudicatario resaltó que el sistema de contratación que rige el procedimiento de selección es el de suma alzada, y que en la página 72 de las bases integradas obra el formato del Anexo N° 6 que debe presentarse cuando el procedimiento se rige por el mencionado sistema.

No obstante, observa que el Impugnante utilizó otro Anexo N° 6 rigiéndose por el sistema de precios unitarios, que es distinto al que rige en el procedimiento de selección, lo cual determina la no admisión de su oferta.

- 30.** Por su parte, a través del Informe N° 000277-2021-GR.LAMB/GERESA/HB.L/DE-MRDY del 22 de diciembre de 2021, la Entidad sostiene que, al adjuntar el Anexo N° 6 “Precio de Oferta” correspondiente al sistema de contratación precios unitarios, el Impugnante generó ambigüedad al momento de evaluar y admitir la presentación de su oferta, puesto que dicho sistema de contratación es diferente en todos sus extremos al sistema de suma alzada, de manera que al llenar el formulario electrónico del SEACE y también adjuntar el Anexo N° 6, generó que no se pueda considerar que la información obtenida en la oferta sea objetiva, clara y precisa, conforme a lo exigido en las bases integradas.

En ese sentido, señala que su deber es aplicar las reglas del procedimiento de selección, realizando un análisis integral que permita generar convicción de lo consignado por el postor, sin tener la posibilidad de inferir o interpretar lo presentado por los postores, de manera que, de interpretar los documentos presentados en la oferta estaría contraviniendo el principio de igualdad de trato, esto en concordancia con lo señalado en el voto discordante de la Resolución N° 41-2021-TCE-S1 del 7 de enero de 2021.

Tribunal de Contrataciones del Estado

Resolución N° 00132-2022-TCE-S1

Asimismo, precisa que en la Sección Específica – Condiciones Especiales del Procedimiento de Selección, Capítulo II del Procedimiento de Selección, 2.2. Contenido de Ofertas, se establece: “k) El precio de la oferta en SOLES debe registrarse en el formulario electrónico del SEACE. Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 6 en el caso de procedimientos convocados a precios unitarios. En el caso de procedimientos convocados a suma alzada únicamente se debe adjuntar el Anexo N° 6, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la prestación accesoria o que el postor goza de alguna exoneración legal.” Señalando además que de no cumplir con lo requerido la oferta será considerada como no admitida. Esto en concordancia con lo establecido en el Reglamento.

Por lo expuesto, concluye que deviene en improcedente lo solicitado por el Impugnante, pues en el presente procedimiento de selección, no corresponde indicar el monto de la oferta por prestación accesoria, además que el postor no goza de alguna exoneración legal, por lo cual la presentación del Anexo N° 06 es contradictoria y genera ambigüedad en la oferta.

31. Teniendo en cuenta los argumentos expuestos por las partes, así como la posición expuesta por la Entidad, corresponde identificar las reglas previstas en las bases integradas, aplicables a la resolución de la presente controversia.
32. Al respecto, en primer término, es pertinente señalar que en el numeral 1.5 de la sección específica de las bases integradas, se establece que “el presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo”.
33. De igual manera, con respecto al requisito de admisión que es objeto de la controversia, es pertinente citar el literal k) del numeral 2.2.1.1 de la sección específica de las bases integradas, tal como se aprecia a continuación:

***“2.2.1.1 Documentos para la admisión de la oferta
(...)”***

k) El precio de la oferta en SOLES debe registrarse directamente en el formulario electrónico del SEACE.

Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 6 en el caso de procedimientos convocados a precios unitarios.

En el caso de procedimientos convocados a suma alzada únicamente se debe adjuntar el Anexo N° 6, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la prestación accesoria o que el postor goza de alguna exoneración legal.

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales”.

34. Cabe señalar en este punto, que las bases integradas del procedimiento de selección, incluyeron en su parte final los formatos de las bases estándar aprobadas por el OSCE, correspondientes al Anexo N° 6, tanto para el sistema de precios unitarios como para el sistema a suma alzada.
35. No obstante, en el caso de procedimientos convocados bajo el sistema de contratación a suma alzada, la regla prevista para ofertar el precio es que este se registre directamente en el formulario del SEACE. La excepción a dicha regla se produce cuando en un procedimiento a suma alzada el postor deba indicar el monto de la oferta de la prestación accesoria o cuando aquel goza de alguna exoneración legal.

Teniendo ello en cuenta, con relación a las prestaciones accesorias, de la revisión del capítulo III de la sección específica de las bases integradas que contiene el requerimiento del área usuaria, así como del formato del Anexo N° 6, no se aprecia que se hayan diferenciado prestaciones accesorias que deban ser valorizadas por los postores, sino que el costo de todas las prestaciones que conforman el objeto de la convocatoria (suministro de bienes, cesión de uso de equipos, instalación del equipo, mantenimiento preventivo y correctivo del equipo) está incluido en el precio ofertado por cada postor.

36. De otro lado, con respecto a si el postor goza de alguna exoneración legal, ello correspondía ser declarado por el postor en el Anexo N° 6 de manera expresa a efectos de dar cuenta a la Entidad que el precio de su oferta no incluía el respectivo tributo materia de exoneración.

Sobre este punto, de la revisión del Anexo N° 6 que obra en la oferta presentada por el Impugnante, no se advierte que se haya acogido a la exoneración de algún tributo para formular su oferta económica.

Tribunal de Contrataciones del Estado

Resolución N° 00132-2022-TCE-S1

37. En ese orden de ideas, tratándose de un procedimiento convocado bajo el sistema de contratación a suma alzada y no habiéndose presentado las excepciones previstas en las bases integradas, el cumplimiento del precio de la oferta en soles se acreditaba, en el caso concreto, a través del registro del precio en el formulario del SEACE.
38. Siendo así, de la revisión de la información registrada por el Impugnante en la plataforma del SEACE al momento de presentar su oferta en el procedimiento de selección, se aprecia que, en el caso del monto del precio ofertado, registró lo siguiente:

Entidad convocante	GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE-HOSPITAL BELEN - LAMBAYEQUE
Nomenclatura	AS-SM-4-2021-GRL-HBL-CS-1
Nro. de convocatoria	1
Objeto de contratación	Bien
Descripción del objeto	ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE BIOQUÍMICA Y REACTIVOS PARA HEMOGRAMA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGÍA Y LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL BELÉN LAMBAYEQUE
Número de Contratación	GR-2021-66

Datos del ítem	
Nro. ítem	1
Descripción del ítem	ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE BIOQUÍMICA Y REACTIVOS PARA HEMOGRAMA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGÍA Y LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL BELÉN LAMBAYEQUE
Cantidad solicitada	26
Denominación del bien o servicio común	
Nombre o Razón social	LC BIOCORP S.A.C.

Propuesta Técnica	
Admisión de Propuesta	

Propuesta Económica	
Ley de promoción de la Selva	No
Cantidad ofertada	26
Monto ofertado	308400

39. Como se aprecia, el Impugnante cumplió con acreditar el requisito de admisión *precio de la oferta en soles*, conforme a lo dispuesto en las bases integradas, toda vez que registró, de manera directa, el precio de su oferta en la plataforma del SEACE, por un monto de S/ 308,400.00 (trescientos ocho mil cuatrocientos con 00/100 soles).
40. Ahora bien, de la revisión de la propuesta registrada por el Impugnante en el SEACE, se identifica que, efectivamente, presentó el Anexo N° 6 – Precio de la oferta, cuyo contenido es el siguiente:

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 004-2021-GRL-HBL-CS-1 – PRIMERA CONVOCATORIA
Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

ITEM PAQUETE	SUB ITEM	CONCEPTO	U.M.	CANTIDAD	PRECIO
01	1.1	BILIRRUBINA DIRECTA AUTOMATIZADA	DET.	2800	308,400.00
	1.2	BILIRRUBINA TOTAL AUTOMATIZADA	DET.	2800	
	1.3	COLESTEROL HDL DIRECTO AUTOMATIZADO	DET.	3300	
	1.4	COLESTEROL TOTAL ENZIMÁTICO AUTOMATIZADO	DET.	4000	
	1.5	CREATININA CINÉTICA AUTOMATIZADA	DET.	16000	
	1.6	GLUCOSA ENZIMÁTICA AUTOMATIZADA	DET.	17600	
	1.7	COLESTEROL LDL DIRECTO AUTOMATIZADO	DET.	3300	
	1.8	PROTEINA EN LCR AUTOMATIZADO, ORINA Y OTROS LIQUIDOS BIOLÓGICOS	DET.	600	
	1.9	TRANSAMINASA GLUTAMICA OXALACETICA (TGO) AUTOMATIZADO	DET.	6000	
	1.10	TRANSAMINASA GLUTAMICA PIRUVICA (TGP) AUTOMATIZADA	DET.	6000	
	1.11	TRIGLICERIDOS ENZIMÁTICOS AUTOMATIZADO	DET.	4000	
	1.12	UREA ENZIMÁTICA AUTOMATIZADA	DET.	16000	
	1.13	ALBUMINA AUTOMATIZADA	DET.	3400	
	1.14	PROTEINAS TOTALES AUTOMATIZADA	DET.	3400	
	1.15	MICROALBUMINURIA	DET.	1000	
	1.16	FERRITINA AUTOMATIZADA	DET.	600	
	1.17	CALCIO ARSENAZO	DET.	150	
	1.18	FOSFATASA ALCALINA AUTOMATIZADA	DET.	3700	
	1.19	HIERRO SERICO	DET.	150	
	1.20	LIPASA CINETICA	DET.	1000	
	1.21	ACIDO URICO AUTOMATIZADO	DET.	1600	
	1.22	AMILASA CINETICA AUTOMATIZADA	DET.	1000	
	1.23	HEMOGLOBINA GLICOSILADA AUTOMATIZADA	DET.	1400	
	1.24	GAMMA GLUTAMIL TRANSPETIDASA AUTOMATIZADA	DET.	3200	
	1.25	DESHIDROGENASA LACTICA	DET.	1400	
	1.26	KIT PARA HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 5 ESTIRPES	DET.	36000	
TOTAL S/					308,400.00

LC BIOCOP, SAC
RUC 206091918

Luis Antonio Carrasco Vergara
REPRESENTANTE LEGAL
POR FIRMA

OFICINA PRINCIPAL: CALLE LAS DALIAS MZ. A LT. 17 URB. LAS DALIAS DE SANTA ROSA - SMP - LIMA
EMAIL: WWW.BIOCOPPERU.COM

41. Como se aprecia, a través del citado documento cuya presentación no era necesaria para la admisión de su oferta, el Impugnante incluyó el listado con los productos que forman parte del paquete objeto de contratación, detallando las cantidades y unidades de medida, sin precisar el precio unitario ofertado para cada producto, sino solo el precio total por un monto de S/ 308,400.00 (trescientos ocho mil cuatrocientos con 00/100 soles).

Tribunal de Contrataciones del Estado

Resolución N° 00132-2022-TCE-S1

Teniendo ello en cuenta, esta Sala aprecia, por un lado, que, a diferencia de lo expuesto por el comité de selección, el citado documento no contiene una propuesta sobre la base de precios unitarios por parte del Impugnante, pues solo consigna el precio total.

Asimismo, se aprecia que el monto ofertado en el Anexo N° 6, es el mismo que el postor registró en la plataforma del SEACE al presentar su oferta a través del mismo sistema electrónico, esto es S/ 308,400.00 (trescientos ocho mil cuatrocientos con 00/100 soles).

42. En este punto, corresponde resaltar que tanto la Entidad como el Adjudicatario coinciden en que la presentación del Anexo N° 6 no es necesario en un procedimiento a suma alzada, como el que nos ocupa; posición que abona a la pretensión del Impugnante para que se admita su oferta, por cuanto el cumplimiento del requisito de admisión se efectuó a través del registro del precio ofertado en el SEACE y no con la presentación del Anexo N° 6, el cual resultaba innecesario.
43. Siendo así, habiéndose verificado que el Impugnante cumplió con acreditar el requisito de admisión *precio de la oferta*, conforme a lo dispuesto en las bases integradas (a través de su registro en la plataforma del SEACE), y que el Anexo N° 6 que presentó contiene información congruente con dicho precio; en atención a lo dispuesto en el literal b) del numeral 128.1 del artículo 128 del Reglamento, corresponde declarar **fundado en este extremo** el recurso de apelación y, por su efecto, **revocar la decisión del comité de selección de declarar no admitida la oferta del Impugnante**.

En tal contexto, atendiendo a lo decidido hasta este punto, corresponde declarar admitida la oferta del Impugnante, sin perjuicio de la valoración de los nuevos cuestionamientos que se han efectuado en su contra, los cuales serán objeto de pronunciamiento en el cuarto punto controvertido.

44. Siendo así, considerando que el Impugnante ha revertido su condición de no admitido, ha adquirido interés para obrar y legitimidad procesal para impugnar las ofertas presentadas por el Adjudicatario y el postor DELTALAB; razón por la cual corresponde analizar el siguiente punto controvertido.

Segundo punto controvertido: Determinar si el postor DELTALAB cumplió con acreditar el requisito de admisión *registro sanitario o certificado de registro sanitario vigente*, conforme a lo dispuesto en las bases integradas.

45. El Impugnante cuestiona la oferta del postor DELTALAB (que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación), señalando que no habría cumplido con acreditar el requisito de calificación *registro sanitario o certificado de registro sanitario vigente*.

Sobre el particular, manifiesta que DELTALAB presentó en el folio 61 de su oferta el Oficio N° 12100-2015-DIGEMID-DAS-ERDISMED/MINSA del 22 de junio de 2015, en el cual la DIGEMID expresa que los productos HC5D DILUENT, HC5D CBC LYSE, HC5D DIFF LYSE, no están sujetos a otorgamiento de registro sanitario.

Asimismo, señala que en el folio 67 de su oferta, el mismo postor presentó el Oficio N° 1360-2018-DIGEMID-DDMP-UFDMP/MINSA del 26 de abril de 2018, en el cual la DIGEMID indica que los productos HC DILUENT, HC LYSE CF tampoco están sujetos a otorgamiento de registro sanitario; agrega que estos productos corresponden al “kit para hemograma automatizado diferencial 5 estirpes” (sub ítem 1.26), es decir “reactivos de hematología” (compuesto por diluyentes, soluciones y lisantes).

No obstante, refiere que la información contenida en ambos oficios mencionados se encuentra desactualizada, en tanto data de los años 2015 y 2018.

Teniendo ello en cuenta, afirma que en la actualidad los reactivos de hemograma automatizado sí requieren de registro sanitario, tal como se indica en la Carta N° 6286-2021-DIGEMID-DDMP-EDM/MINSA del 21 de setiembre de 2021, que presenta en calidad de medio probatorio, a través de la cual la DIGEMID expresa que los diluyentes y lisantes del hemograma automatizado (correspondientes al sub ítem 1.26) sí se encuentran sujetos a otorgamiento de registro sanitario. Así también, refiere que, a través de la Carta N° 6489-2021-DIGEMID-DDMP-EDM/MINSA del 29 de setiembre de 2021, dicha autoridad precisa nuevamente que los reactivos usados en hematología se encuentran sujetos a otorgamiento de registro sanitario.

En ese orden de ideas, manifiesta que el hemograma automatizado propuesto por DELTALAB requiere registro sanitario; sin embargo, este postor no incluyó dicho documento como parte de su oferta; situación que implica un incumplimiento

Tribunal de Contrataciones del Estado

Resolución N° 00132-2022-TCE-S1

tanto de un requisito de admisión como de un requisito de calificación (habilitación); razón por la cual corresponde rechazar su oferta.

46. En este punto, cabe señalar que el postor DELTALAB no se ha apersonado al presente procedimiento y, por ende, no ha expuesto argumentos dirigidos a rebatir los cuestionamientos formulados por el Impugnante en su contra.
47. Por su parte, sobre esta controversia, la Entidad manifiesta que el postor DELTALAB presentó su oferta cumpliendo con el contenido mínimo de las ofertas; en tal sentido, indica que no se puede declarar no admitida o descalificar la oferta del citado postor, toda vez que el comité de selección llevó a cabo el procedimiento sobre la base y garantía del principio de transparencia.
48. Atendiendo a dichos argumentos, es pertinente señalar que, como parte del listado de documentos de presentación obligatoria para la admisión de ofertas, previsto en el numeral 2.2.1.1 de la sección específica de las bases integradas, se incluyó la exigencia del registro sanitario o certificado de registro sanitario, en los siguientes términos:
- e) **REGISTRO SANITARIO O CERTIFICADO DE REGISTRO SANITARIO VIGENTE**
- Otorgado por DIGEMID; además de las Resoluciones de modificación o autorización en tanto estas tengan por finalidad acreditar la correspondencia entre la información registrada ante DIGEMID y el reactivo ofertado. No se aceptarán reactivos cuyo Registro Sanitario este suspendido o cancelado.
 - La exigencia de la vigencia del Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario del producto se aplica para todo el proceso de selección y ejecución contractual.
 - **En caso algún producto no requiera de Registro Sanitario, el postor deberá señalar que dicho producto no requiere de Registro Sanitario de acuerdo al listado publicado por la DIGEMID, indicando el número de orden que se encuentra en el listado y el folio respectivo. El comité de Selección en coordinación con el Área Usuaria (Servicio de Patología y Laboratorio Clínico) acogen la observación del participante; considerándose el último dictamen vigente emitido por DIGEMID⁴.**
 - El comité de Selección en coordinación con el Área Usuaria (Servicio de Patología y Laboratorio Clínico) aclaran al participante lo siguiente: Resulta procedente la consulta, siendo obligatorio la presentación de documento en donde se acredite el trámite realizado para la reinscripción del registro sanitario⁵.
49. Además, la nota al pie N° 4 consignada en el extracto citado, consigna el siguiente texto: *“Absolución a la Observación N° 4 formulada por el participante CORE LAB E.I.R.L., con R.U.C. N° 20601147921”*. En tal sentido, corresponde reproducir la

consulta N° 4 del pliego absolutorio, así como la respuesta emitida por el comité de selección, la cual, aun cuando no haya sido incorporada de manera integral en las bases integradas corresponde valorar como regla conforme a lo dispuesto en el numeral 72.6 del artículo 72 del Reglamento³:

Ruc/código :	20601147921	Fecha de envío :	17/11/2021
Nombre o Razón social :	CORE LAB E.I.R.L.	Hora de envío :	23:10:32

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

En las bases REGISTRO SANITARIO O CERTIFICADO DE REGISTRO SANITARIO VIGENTE, (En caso algún producto no requiera de Registro Sanitario, el postor deberá señalar que dicho producto no requiere de Registro Sanitario de acuerdo al listado publicado por la DIGEMID, indicando el número de orden que se encuentra en el listado y el folio respectivo., al respecto debemos informar que DIGEMID PUBLICO UN NUEVO LISTADO EN FEBRERO DEL 2021, listado que hace mención a todos los insumos o reactivos que no requieren registro sanitario, es decir un listado actualizado, donde indica a su vez que queda derogado o invalido todo listado publicado antes de esa fecha, por tanto es obligatorio que el. Proveedor deberá presentar listado actualizado 2021 o carta u oficio de digemid de no requerir registro sanitario tambien del 2021, pues hubo una actualización en muchos productos que antes de esa fecha no requerían pero en la actualidad si lo requieren.
Es correcta nuestra apreciación?

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 2 Literal: 2.1 Página: 18
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de Selección en coordinación con el Área Usuaria (Servicio de Patología y Laboratorio Clínico) acogen la observación del participante; considerándose el último dictamen vigente emitido por DIGEMID.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Es obligatorio que el Proveedor deberá presentar listado actualizado 2021 o carta u oficio de DIGEMID de no requerir registro sanitario.

50. En atención a dichas disposiciones que constituyen las reglas definitivas del procedimiento de selección, se aprecia que en el caso que algún producto no requiera de registro sanitario el postor debía presentar el listado actualizado al 2021 o carta u oficio emitido por la DIGEMID en el cual esta autoridad exprese que el producto ofertado no requiere de registro sanitario.

Nótese que, al formular la consulta antes citada, el participante CORE LAB E.I.R.L. sustentó su duda en el hecho que, durante el año 2021 la DIGEMID habría emitido un listado actualizado de productos que no requerían registro sanitario y que, en

³ Artículo 72. Consultas, observaciones e integración de bases
(...)

72.6. Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente (el subrayado es agregado).

Tribunal de Contrataciones del Estado

Resolución N° 00132-2022-TCE-S1

tal sentido, los proveedores debían presentar el listado, la carta u oficio emitido por la DIGEMID, para todos los casos actualizado al año 2021.

51. En ese orden de ideas, atendiendo al sentido de la consulta y a la respuesta del comité de selección, expresando que la acoge, se tiene que dicho órgano pretendía que cuando un determinado producto no requiera de registro sanitario, en cualquier caso, el documento que sustente dicha situación, emitido por la autoridad competente (DIGEMID), se encuentre actualizado al año 2021.

Sobre este punto, corresponde resaltar que en el tercer párrafo del literal e) del numeral 2.2.1.1 de la sección específica de las bases integradas, citado en el fundamento 46 *supra*, se indica “en caso algún producto no requiera de Registro Sanitario (...)”. Así, nótese que, en tiempo presente (esto es, en la oportunidad en que se presente la oferta), las bases establecen que, si un producto no requiere registro sanitario, el postor debe presentar el listado, la carta u oficio emitido por DIGEMID.

52. En ese orden de ideas, de la revisión de la oferta del postor DELTALAB, se aprecia que en los folios 67 y 68 obra el Oficio N° 1360-2018-DIGEMID-DDMP-UFD/MINSA del 26 de abril de 2018, obrante en los folios 67 y 68 de la oferta del referido postor, según lo siguiente:

OFICIO N° 1566 -2018-DIGEMID-DDMP-UFDM/MINSA

Lima,

26 APR 2018

Señor(a):

MARIO JORGE OSSIO DAVILA

Representante Legal

DELALAB PERU E.I.R.L.

Calle Marcos Nicolini N° 207, Urb. Santa Catalina

La Victoria.-

Asunto : Consulta técnica

**Referencia : Expediente N° 18-010662-1 del 02-02-2018
Anexo N° 1 del 10-04-2018**

De nuestra mayor consideración:

Nos dirigimos a usted cordialmente en atención al expediente de la referencia, para informarle que la Primera Disposición Complementaria Transitoria del D.S. N° 001-2012-SA establece textualmente: "...los dispositivos médicos de diagnóstico in vitro, se regirán por lo establecido en el Reglamento aprobado por D.S. N° 010-97-SA y su modificatoria en lo que corresponda, hasta la aprobación de su regulación complementaria".

En tal sentido, se le informa que el equipo analizador de hematología descrito en el cuadro 1, QUE NO INCLUYE LANCETAS, TIRAS REACTIVAS, CUBETAS, NI REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO U OTRO DISPOSITIVO MÉDICO; a la fecha, no está sujeto a otorgamiento de Registro Sanitario emitido por la Dirección de Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios de esta Institución, de acuerdo a la normativa sanitaria vigente:

Cuadro 1:

Item	Ref.	Descripción	Uso Previsto
1	16450	HumaCount 5D	El HumaCount 5D es un equipo analizador de hematología automatizado y cuantitativo, posee un contador diferencial de 5 partes para medir y calcular los parámetros en sangre venosa, sangre capilar y sangre diluida.
		Manual del operador (HUMAN)	
		Cable poder	
		Cable de tierra periférico	
		Guía de operación rápida Tarjeta	
		Tubo adaptador diluyente	
		Tubo adaptador de flotador de desecho	
		Contenedor de basura	
		Guía de funcionamiento del reactivo (sistemas cerrados)	

Asimismo, se le comunica que, las soluciones de limpieza, controles, diluyentes, lisantes y escáner de código de barras, descritos en el cuadro 2: a la fecha, no está sujeto a otorgamiento de Registro Sanitario emitido por la Dirección de Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios de esta Institución de acuerdo a la normativa sanitaria vigente:





PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

OSCE

Organismo
Supervisor de las
Contrataciones
del Estado

Tribunal de Contrataciones del Estado

Resolución N° 00132-2022-TCE-S1



DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES
Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional

000068

Pág 2 del OFICIO N° 1200 -2018-DIGEMID-DDMP-UFDN/MINSA

Cuadro 2

Items	Ref.	Descripción	Presentación	Uso Previsto
1	16450/10	HC5D DILUENT	20 L	Diluyente para el analizador hematológico automatizado HumaCount 5D. Solución destinada a la dilución de muestras y la preparación de la suspensión celular antes de ejecutar las muestras.
2	16450/20	HC5D CBC LYSE	200 ml	Reactivo Lyse para analizador hematológico automatizado HumaCount 5D. Solución destinada a lisar los glóbulos rojos y clasificación de glóbulos blancos.
3	16450/30	HC5D DIFF LYSE	500 ml	Reactivo Lyse para analizador hematológico automatizado HumaCount 5D. Solución diseñada para lisar los glóbulos rojos, determinar la hemoglobina, la clasificación de glóbulos blancos y contar el número total de glóbulos blancos.
4	16450/60	HC5D CLEAN	50 ml	Limpiador para analizador de hematología automatizado HumaCount 5D. Requerido al menos una vez al día. Solución utilizada para: Limpieza y desinfección automáticas de todos los componentes que están en contacto con muestras en el analizador.
5	16450/40	HC5D CONTROL	2 x 3 x 3 ml	HC5D-CONTROL es un material de control sanguíneo con valores asignados y está diseñado para comprobar la exactitud y precisión del HumaCount 5D para la diferenciación en 5 partes de los glóbulos blancos.
6	16430/11	2D Barcode Scanner	1 Pc.	Escáner de código de barras 2D, accesorio opcional para la carga sin errores de los valores de los CONTROLES.

Sin otro particular, quedamos de usted.

Atentamente,

LEHP/CCHS/MVRV/mvrv

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS
Q.F. LIDA ESTHER HILDEBRANDT PINEDO
DIRECTORA EJECUTIVA
Dirección de Disposición de Medicamentos y Productos Sanitarios



53. Como se aprecia, en primer término, en el citado documento se consigna de manera expresa que “a la fecha”, esto es a la fecha de su emisión (26 de abril de 2018), los productos allí listados no se encontraban sujetos al otorgamiento de registro sanitario.

Ahora bien, atendiendo al cuestionamiento puntual del Impugnante, se aprecia que en el caso del producto HC5D DILUENT, se señala como uso previsto, lo siguiente: *“Diluyente para el analizador hematológico automatizado HumaCount 5D. Solución destinada a la dilución de muestras y la preparación de la suspensión celular antes de ejecutar las muestras”*.

Asimismo, en el caso del producto HC5D CBC LYSE, se señala como uso previsto, lo siguiente: *“Reactivo Lyse para analizador hematológico automatizado HumaCount 5D. Solución destinada a lisar los glóbulos rojos y clasificación de glóbulos blancos”*.

De igual forma, en el caso del producto HC5D DIFF LYSE, se señala como uso previsto, lo siguiente: *“Reactivo Lyse para analizador hematológico automatizado HumaCount 5D. Solución destinada a lisar los glóbulos rojos, determinar la hemoglobina, la clasificación de glóbulos blancos y contar el número total de glóbulos blancos”*.

54. Ahora bien, en el folio 192 de la oferta del postor DELTALAB obra la ficha técnica del producto que dicho postor propone para el “kit para hemograma automatizado diferencial 5 estirpes” que forma parte del paquete que es objeto del procedimiento de selección, en el cual se indica que el producto se denomina “HumaCount 5D System Reagents”, de la marca HUMAN del fabricante HUMAN Gesellschaft fur Biochemica und Diagnostica mbH, de procedencia alemana.

Asimismo, en el folio 194 de la misma oferta obra la carta s/n emitida por el mencionado fabricante, en el cual detalla la composición del kit de reactivo denominado HumaCount 5D System Reagents, en los siguientes términos:

Tribunal de Contrataciones del Estado

Resolución N° 00132-2022-TCE-S1

Nosotros,

HUMAN Gesellschaft für Biochemica und Diagnostica mbH, Max-Planck-Ring 21, 65205
Wiesbaden, Alemania, en consulta al siguiente producto:

HumaCount 5D System Reagents

Cat. HC5D-Diluent	Ref. 16450/10
Cat. HC5D CBC-Lyse	Ref. 16450/20
Cat. HC5D-Diff-Lyse	Ref. 16450/30
Cat. HC5D-Clean	Ref. 16450/60

Aseguramos que los productos de referencia cumplen con las siguientes características:

- **PRESENTACIÓN:** Kit de reactivo de la misma marca que el equipo ofertado para la realización de hemograma diferencial de 5 estirpes.
- **Mínimo 25 parámetros.**
- **METODOLOGÍA:** Impedancia Volumétrica y/o Láser y/o Radiofrecuencia y/o Citoquímica y/o Citometría de Flujo y/o fluorescencia. Mínimo dos metodologías por equipo.
- **MUESTRA BIOLÓGICA:** Sangre anticoagulada con EDTA K2 ó K3.
- **Reactivo de la misma marca que el equipo – HUMAN.**

Wiesbaden, 30 de noviembre de 2021

HUMAN Gesellschaft für Biochemica und Diagnostica mbH



Thomas Rösser
Vice President Sales

Human

Gesellschaft für Biochemica
und Diagnostica mbH
Max-Planck-Ring 21
65205 Wiesbaden-Delkenheim
Germany



55. Como se aprecia, de conformidad con lo señalado en el oficio presentado por el postor DELTALAB (en la columna que detalla el “uso previsto”) y la carta emitida por el fabricante, queda claro que el kit ofertado está conformado, entre otros, por las soluciones denominadas HC5D DILUENT, HC5D CBC LYSE y HC5D DIFF LYSE.

Ahora bien, atendiendo al cuestionamiento formulado por el Impugnante, con decreto del 5 de enero de 2022, esta Sala solicitó a la DIGEMID, entre otros aspectos, que informe si los productos enumerados en el Oficio N° 1360-2018-

DIGEMID-DDMP-UFD/MINSA del 26 de abril de 2018, aun no se encuentran sujetos a otorgamiento de registro sanitario.

56. En atención a dicha consulta, a través del Oficio N° 041-2022-DIGEMID-DG-EA/MINSA presentado el 14 de enero de 2022, la DIGEMID remitió la Nota Informativa N° 011-2022-DIGEMID-DDMP-EDM/MINSA del 13 del mismo mes y año, a través de la cual manifestó, entre otros aspectos, que sobre los productos listados en el Oficio N° 1360-2018-DIGEMID-DDMP-UFD/MINSA, entre ellos HC5 DILUENT, HC5D CBC LYSE y HC5D DIFF LYSE, de la marca HUMAN Gesellschaft für Biochemica und Diagnostica mbH; que, **a partir de julio de 2021, se encuentran sujetos a otorgamiento de registro sanitario**, por cuanto dichos productos forman parte del procedimiento de la muestra con fines de diagnóstico, lo cual se encuentra enmarcado en la definición de dispositivo médico, conforme literal a) del numeral 3 del artículo 4 de la mencionada Ley N° 29459 – Ley de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios.

Además, la mencionada autoridad sanitaria puntualizó que dicha exigencia se estableció con la finalidad de garantizar la seguridad, calidad y desempeño; principios básicos que deben cumplir los dispositivos médicos, y dentro de estos los dispositivos médicos de diagnóstico in vitro, establecidos en el artículo 3 de la Ley N° 29459.

57. En ese orden de ideas, esta Sala aprecia que, en virtud de lo informado por la autoridad competente, parte de los productos que conforman el kit para hemograma automatizado ofertado por el postor DELTALAB, a la fecha de presentación de ofertas (incluso meses antes de la convocatoria del procedimiento de selección), **sí estaban sujetos al otorgamiento de registro sanitario**. En consecuencia, el mencionado postor se encontraba en la obligación de presentar el respectivo registro sanitario o, en su defecto, el certificado de registro sanitario; sin embargo, como se ha verificado, se limitó a presentar un oficio emitido en el año 2018, el cual, según los actuados del presente procedimiento, se ha confirmado contiene información desactualizada y que, en consecuencia, no es un documento idóneo para acreditar que los productos ofertados no requieren de registro sanitario; más aún cuando se ha confirmado que, desde julio de 2021, sí están sujetos a dicho requisito para su comercialización en el territorio nacional.
58. Por lo tanto, esta Sala concluye que el postor DELTALAB no ha cumplido con acreditar el requisito de admisión referido al registro sanitario o certificado de

Tribunal de Contrataciones del Estado

Resolución N° 00132-2022-TCE-S1

registro sanitario; razón por la cual, atendiendo a lo dispuesto en el literal b) del numeral 128.1 del artículo 128 del Reglamento, corresponde declarar **fundado en este extremo** el recurso de apelación y, por su efecto, declarar **no admitida la oferta del postor DELTALAB**.

Tercer punto controvertido: Determinar si el Adjudicatario cumplió con acreditar el requisito de admisión *registro sanitario o certificado de registro sanitario vigente*, conforme a lo dispuesto en las bases integradas.

59. Ahora bien, el Impugnante manifiesta que el Adjudicatario también habría presentado un oficio emitido por la DIGEMID para demostrar que algunos productos que oferta no se encontraban sujetos al otorgamiento de registro sanitario; documento cuya información el Impugnante ha calificado de desactualizada al sostener que, a la fecha, los mismos productos sí se encuentran sujetos al otorgamiento de registro sanitario.

Sobre el particular, el Impugnante expresa que en los folios 38 y 205 de su oferta, el Adjudicatario adjuntó el Oficio N° 3315-2017-DIGEMID-DDMP-UFDM/MINSA del 28 de junio de 2017, en el cual la DIGEMID indica que los productos DIL-5, DET-5, LYS-5 y SHEA-5 no están sujetos a otorgamiento de registro sanitario; agrega que estos productos corresponden al “kit para hemograma automatizado diferencial 5 estirpes”); es decir, a “reactivos de hematología” (compuesto por diluyentes, soluciones y lisantes).

No obstante, refiere que la información contenida en dicho oficio se encuentra desactualizada, toda vez que data del año 2017, más aún cuando en la actualidad los reactivos de hemograma automatizado sí requieren de registro sanitario, tal como se indica en la Carta N° 6286-2021-DIGEMID-DDMP-EDM/MINSA del 21 de setiembre de 2021, a través de la cual la DIGEMID expresa que los diluyentes y lisantes del hemograma automatizado sí se encuentran sujetos a otorgamiento de registro sanitario.

En la misma línea, señala que mediante la Carta N° 6489-2021-DIGEMID-DDMP-EDM/MINSA del 29 de setiembre de 2021, la DIGEMID ha precisado que los reactivos usados en hematología se encuentran sujetos a otorgamiento de registro sanitario. Teniendo ello en cuenta, manifiesta que aun cuando, según la DIGEMID, el hemograma automatizado ofertado por el Adjudicatario requiere registro sanitario, dicho postor no lo incluyó en su oferta.

Siendo así, sostiene que, además de no cumplir con uno de los requisitos de admisión de ofertas, el Adjudicatario no cumplió con el requisito de calificación *habilitación*, que también requería la presentación del registro sanitario del producto ofertado; razón por la cual solicita que la oferta del Adjudicatario sea rechazada.

60. Frente a dichos cuestionamientos a su oferta, el Adjudicatario indica que la disposición para que algunos componentes de los reactivos del hemograma automatizado que propone requieran registro sanitario, es del año 2021, cuando aún persisten situaciones de emergencia en Perú; tomando como referencia el Decreto Supremo N° 174-2021-PCM (publicado el 28 de noviembre de 2021), que decreta la prórroga del Estado de Emergencia Nacional por el plazo de treinta y un días calendario.

En tal contexto, añade que la DIGESA y la DIGEMID informaron a través de diferentes comunicados y/o disposiciones, a las instituciones y público en general, las prórrogas a las autorizaciones o permisos que hayan vencido durante el estado de emergencia.

Por lo tanto, manifiesta que el Oficio N° 3315-2017-DIGEMID-DDMP-UFDM del 28 de junio de 2017, que presentó en el folio 38 de su oferta, indicando que los productos componentes del kit hemograma automatizado diferencial de 5 estirpes no están sujetos a otorgamiento de registro sanitario, cobra vigencia porque aún persiste el estado de emergencia en el país.

61. Por su parte, sobre este punto, al igual que en el caso del postor DELTALAB, la Entidad manifestó que el Adjudicatario presentó su oferta cumpliendo con el contenido mínimo exigido en las bases; en ese sentido, indica que no se puede declarar no admitida o descalificar la oferta de dicho postor, ni revocar el otorgamiento de la buena pro, toda vez que el comité de selección llevó a cabo el procedimiento sobre la base y garantía del principio de transparencia.
62. Teniendo ello en cuenta, y atendiendo a las disposiciones de las bases integradas sobre la exigencia del registro sanitario, desarrolladas en los fundamentos 46 al 49 *supra*, corresponde efectuar la revisión de la oferta del Adjudicatario.

Así, es importante señalar que los cuestionamientos del Impugnante están dirigidos a la supuesta falta de acreditación del registro sanitario de parte de las

Tribunal de Contrataciones del Estado

Resolución N° 00132-2022-TCE-S1

soluciones que componente el kit para hemograma automatizado diferencial de 5 estirpes ofertado por el postor ganador.

Sobre el particular, en el folio 143 de la oferta del Adjudicatario obra la ficha técnica del producto que ofrece como kit para hemograma, en el cual se identifica que se trata del producto de la marca SPINREACT del fabricante SPINREACT SAU de procedencia española.

En el mismo documento se aprecia que el Adjudicatario no indica un “nombre con que aparece el producto en el registro sanitario”, por considerar que “no aplica”; no obstante, en la columna en la que el postor puede consignar el “nombre del producto en caso de no tener registro sanitario”, el Adjudicatario detalla el nombre de las cuatro soluciones que componente el kit que oferta, tal como se puede ver en la siguiente imagen:

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL USUARIO	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	N° ÍTEM
UNILAP S.A.C.	1.26
NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM SEGÚN USUARIO	KIT PARA HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 5 ESTIRPES
NOMBRE CON QUE APARECE EL PRODUCTO EN EL REGISTRO SANITARIO	NO APLICA
NOMBRE DEL PRODUCTO EN CASO DE NO TENER REGISTRO SANITARIO	• DILUYENTE: DIL-5 • DETERGENTE: DET-5 • LISANTE: LYS-5 • SHEATH: SHEA-5
MARCA	SPINREACT
FABRICANTE	SPINREACT SAU
DUEÑO DE LA MARCA O DUEÑO DEL PRODUCTO	SPINREACT SAU
PAÍS DE ORIGEN	ESPAÑA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL USUARIO	DOCUMENTO QUE ACREDITA EL CUMPLIMIENTO (N° DE FOLIO)
METODOLOGIA: IMPEDANCIA VOLUMÉTRICA Y/O LÁSER Y/O RADIOFRECUENCIA Y/O CITOQUÍMICA Y/O CITOMETRÍA DE FLUJO Y/O FLUORESCENCIA. MÍNIMO DOS METODOLOGÍAS POR EQUIPO.	144, 145, 146, 147

Trujillo, 30 de Noviembre del 2021


 QP. Geisela Lebeth Vidal Viera
 N° CQFP 14103
 DIRECTOR TÉCNICO
 UNILAP SAC

Firma y sello del Responsable Técnico


 UNILAP S.A.C.
 Elinora M. Padilla Arribasplata
 GERENTE GENERAL

Firma y sello del Responsable Legal

Como se aprecia, el kit ofertado por el Adjudicatario está compuesto por las soluciones denominadas DIL-5, DET-5, LYS-5 y SHEA-5.

Ahora bien, se aprecia que en el folio 38 de la oferta del Adjudicatario obra el Oficio N° 3315-2017-DIGEMID-DDMP-UFDMP/MINSA del 20 de junio de 2017:

Tribunal de Contrataciones del Estado

Resolución N° 00132-2022-TCE-S1

OFICIO N° 3315-2017-DIGEMID-DDMP-UFDM/MINSA

Lima,

20 JUN. 2017

Señor(a):
EDINSON MARCIAL PADILLA ARRIBASPLATA
Gerente General
UNILAP S.A.C.
Av. Husares de Junín N° 608 Urb. La Merced
Trujillo.-

Asunto: Consulta técnica

Referencia : Expediente N° 17-047106-1 del 31-05-2017

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a usted en atención al expediente de la referencia para informarle que, la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 001-2012-SA establece textualmente: "...los dispositivos médicos de diagnóstico in vitro, se registrarán por lo establecido en el Reglamento aprobado por D.S. N° 010-97-SA en lo que corresponda, hasta la aprobación de su regulación complementaria".

En tal sentido, según la información que adjunta, los siguientes productos, elaborados por URIT Medical Electronic Co., Ltd., marca: SPINREACT, a la fecha, no están sujetos a otorgamiento de Registro Sanitario emitido por la Dirección de Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios de esta Institución:

Producto	Uso Previsto
DIL-3	Diluyente para Spincell 3
DET-3	Detergente para Spincell 3
LYS-3	Lisante para Spincell 3
PROCLEAN	Solución de lavado para Spincell 3
DIL-5	Diluyente para Spincell 5
DET-5	Detergente para Spincell 5
LYS-5	Lisante para Spincell 5
SHEA-5	Solución Tampón
RET-5	Solución de tinción

Producto	Uso Previsto	Referencia
TUBE FOR RETICULOCYTES/Tubo para reticulocitos	Tubo con solución de tinción	U7100210A
SHEATH REAGENT	Solución tampón	1705681
LYSE-LISANTE	Solución Lisante	1705610
DETERGENT-DETERGENTE	Detergente	1705680
DILUENT-DILUYENTE	Diluyente	1705600
DILUENT-DILUYENTE	Diluyente	1705100
DETERGENT-DETERGENTE	Detergente	1705180
LYSE-LISANTE	Solución Lisante	1705110
PROBE-CLEANER -SOLUCIÓN DE LAVADO	Solución de lavado	1705181

63. Como se aprecia, el citado documento consigna de manera expresa que "a la fecha", esto es a la fecha de su emisión (20 de junio de 2017), los productos allí listados no se encontraban sujetos al otorgamiento de registro sanitario; entre los

cuales se puede identificar precisamente las cuatro soluciones que conforman el kit ofertado por el Adjudicatario.

64. Ahora bien, atendiendo al cuestionamiento formulado por el Impugnante, con decreto del 5 de enero de 2022, esta Sala solicitó a la DIGEMID, entre otros aspectos, que informe si los productos enumerados en el mencionado oficio, aun no se encuentran sujetos a otorgamiento de registro sanitario.
65. En atención a dicha consulta, a través de la Nota Informativa N° 011-2022-DIGEMID-DDMP-EDM/MINSA del 13 del mismo mes y año, la DIGEMID informó a esta Sala, entre otros aspectos, sobre los productos listados en el Oficio N° 3315-2017-DIGEMID-DDMP-UFDM/MINSA, específicamente DIL-5, DTE-5, LYS-5 y SHEA-5, elaborados por URIT Medical Electronic Co. Ltd. de la marca SPINREACT; que, **a partir de julio de 2021, se encuentran sujetos a otorgamiento de registro sanitario**, por cuanto dichos productos forman parte del procedimiento de la muestra con fines de diagnóstico, lo cual se encuentra enmarcado en la definición de dispositivo médico, conforme literal a) del numeral 3 del artículo 4 de la mencionada Ley N° 29459 – Ley de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios.

Además, la mencionada autoridad sanitaria puntualizó que dicha exigencia se estableció con la finalidad de garantizar la seguridad, calidad y desempeño; principios básicos que deben cumplir los dispositivos médicos, y dentro de estos los dispositivos médicos de diagnóstico in vitro, establecidos en el artículo 3 de la Ley N° 29459.

66. Bajo ese contexto, esta Sala aprecia que, en virtud de lo informado por la autoridad competente, las soluciones que conforman el kit para hemograma automatizado ofertado por el Adjudicatario, a la fecha de presentación de ofertas (incluso meses antes de la convocatoria del procedimiento de selección), sí estaban sujetos al otorgamiento de registro sanitario.

En consecuencia, el mencionado postor se encontraba en la obligación de presentar el respectivo registro sanitario o, en su defecto, el certificado de registro sanitario; sin embargo, como se ha verificado, se limitó a presentar un oficio emitido en el año 2017, el cual, según los actuados del presente procedimiento, se ha confirmado contiene información desactualizada y que, en consecuencia, no es un documento idóneo para acreditar que los productos ofertados no requieren

Tribunal de Contrataciones del Estado

Resolución N° 00132-2022-TCE-S1

de registro sanitario; más aún cuando se ha confirmado que, desde julio de 2021, sí están sujetos a dicho requisito para su comercialización en el territorio nacional.

67. Ahora bien, sobre los argumentos expuestos por el Adjudicatario, es importante señalar que las prórrogas de vigencia, a las que se refiere, está dirigida a títulos habilitantes derivados de procedimientos administrativos cuyo vencimiento se hubiese producido por mandato de ley, decreto legislativo o decreto supremo durante la vigencia del Estado de Emergencia Nacional; categoría dentro de la cual no se encuentra un oficio emitido a solicitud de un administrado, en el cual la autoridad se limita a confirmar si un determinado producto está sujeto o no al otorgamiento de registro sanitario, tal como el documento que el Adjudicatario ha presentado en su oferta; en consecuencia, no es posible acoger sus argumentos en el sentido que lo expuesto por la DIGEMID en el Oficio N° 3315-2017-DIGEMID-DDMP-UFDM/MINSA se habría mantenido hasta la fecha debido al Estado de Emergencia Sanitaria.
68. Por lo tanto, esta Sala concluye que el Adjudicatario no ha cumplido con acreditar el requisito de admisión *registro sanitario o certificado de registro sanitario*; razón por la cual, atendiendo a lo dispuesto en el literal b) del numeral 128.1 del artículo 128 del Reglamento, corresponde declarar **fundado** también en este extremo el recurso de apelación y, por su efecto, **revocar el otorgamiento de la buena pro** y declarar **no admitida** la oferta del Adjudicatario.
69. Ahora bien, considerando que el Adjudicatario ha formulado cuestionamientos contra la oferta del Impugnante en el plazo legal, corresponde analizar el cuarto punto controvertido.

Cuarto punto controvertido: Determinar si el Impugnante presenta información incongruente con respecto al producto que oferta para los reactivos bilirrubina directa automatizada, bilirrubina total automatizada y colesterol HDL directo automatizado.

70. El Adjudicatario señala que el Impugnante presenta una oferta ambigua, con imprecisiones o contradicciones, con respecto a la información de los reactivos: bilirrubina directa automatizada, bilirrubina total automatizada y colesterol HDL directo automatizado.

a) Sobre el reactivo bilirrubina directa automatizada

71. Respecto a la bilirrubina directa automatizada, el Adjudicatario indica que en el numeral 2.2.1.1 del capítulo II de las bases integradas, se establece el listado de documentos de presentación obligatoria, siendo uno de ellos la “Ficha Técnica del Producto”, para la cual se establece, entre otros aspectos, que debe figurar el nombre del producto según su registro sanitario. Asimismo, se indica que debe contener enumerada cada una de las especificaciones técnicas señaladas por la entidad e indicar la documentación mediante la cual se puede comprobar el cumplimiento de estas.

Así, manifiesta que la ficha técnica del mencionado producto ofertado por el Impugnante, indica la descripción según Registro Sanitario: BILIRRUBIN, DIREC y el N° Registro Sanitario: DM-DIV3157-E/R.D. N° 6099; sin embargo, al verificar el registro sanitario no se encuentra ningún reactivo literalmente con ese nombre.

Por ello, precisa que la información presentada por el Impugnante en la ficha técnica al compararla con el registro sanitario no permite identificar qué reactivo es el que ofrece en el procedimiento de selección.

De otro lado, también con respecto a la ficha técnica del producto ofertado, refiere que el documento presentado por el Impugnante no contiene enumerada la documentación para que el comité de selección pueda comprobar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de *metodología y estabilidad en uso* de los reactivos que oferta.

Añade sobre el particular que no es función del comité de selección interpretar el alcance de una oferta, esclarecer ambigüedades o precisar contradicciones e imprecisiones.

Por otro lado, refiere que el certificado de análisis del reactivo (protocolo de análisis) presentado por el Impugnante, contiene los códigos: BID-10250, BID-10100A2 y BID-10120A2; sin embargo, es confuso deducir o interpretar, con certeza, cuál es el código que representa el reactivo bilirrubina directa automatizada ofertado por el Impugnante.

Señala que la Ficha Técnica del Producto presentada por el Impugnante, es un documento de presentación obligatoria que indica que las especificaciones técnicas del Reactivo que se deben acreditar son: la Metodología y Estabilidad en

Tribunal de Contrataciones del Estado

Resolución N° 00132-2022-TCE-S1

Uso; por ello para acreditarlas presenta el inserto de la Bilirrubina Directa (folios 153) con los códigos de referencia: BID-50100, BID-50250, BID-50500, BID-50160A, BID-50228M Y BID-50228P.

No obstante, expresa que el inserto no corresponde al reactivo ofertado de acuerdo con las bases integradas, pues no presentó el certificado de análisis (protocolo de análisis) del reactivo bilirrubina directa de ninguno de los códigos mostrados en el inserto (folio 153).

72. En este punto, cabe señalar que el Impugnante no ha formulado argumentos para rebatir estos cuestionamientos formulados por el Adjudicatario contra su oferta.
73. Por su parte, a través del Informe Técnico Complementario s/n remitido a este Tribunal el 10 de enero de 2022, la Entidad señaló que en las páginas 19 y 20 de las bases se solicita registro sanitario o certificado de registro sanitario vigente, certificado de análisis del reactivo y ficha técnica del producto. Al respecto, sostiene que se ha evidenciado incongruencias en la oferta del Impugnante con respecto a la información de dichos documentos. Así, para el caso de la documentación presentada por el Impugnante para el reactivo bilirrubina directa automatizada, la Entidad presenta el siguiente cuadro comparativo:

– BILIRRUBINA DIRECTA AUTOMATIZADA

REGISTRO SANITARIO PÁGINA 50	CERTIFICADO DE ANÁLISIS DEL PRODUCTO PÁGINA 93	FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO PÁGINA 153
BID-10100	NO PRESENTA	NO PRESENTA
BID-10120A	BID-10120A	NO PRESENTA
BID-10250	BID-10250	NO PRESENTA
BID-10500	NO PRESENTA	NO PRESENTA
BID-50100	NO PRESENTA	BID-50100
BID-50160A	NO PRESENTA	BID-50160A
BID-50228M	NO PRESENTA	BID-50228M
BID-50228P	NO PRESENTA	BID-50228P
BID-50250	NO PRESENTA	BID-50250
BID-50500	NO PRESENTA	BID-50500

Sobre el particular, la Entidad indica que en el caso de la *bilirrubina directa automatizada*, se evidencia que el Impugnante ha presentado una oferta ambigua, imprecisa o contradictoria; lo que imposibilita al comité de selección tomar una

decisión acertada y transparente, por cuanto presenta un registro sanitario (folio 50) con un listado de productos; sin embargo, para ninguno de ellos acredita de manera completa los tres documentos solicitados, esto es registro sanitario vigente, certificado de análisis del reactivo y ficha técnica del producto.

- 74.** En ese orden de ideas, se aprecia que, entre otros, el Adjudicatario plantea una aparente falta de trazabilidad en la documentación presentada por el Impugnante, que no permitiría identificar al producto que ofrece para el reactivo bilirrubina directa automatizada; razón por la cual corresponde verificar la documentación que presentó para estos efectos.
- 75.** De manera previa, es importante señalar que, como parte de los requisitos de admisión previstos en el numeral 2.2.1.1 de la sección específica de las bases integradas, se solicitaron los siguientes documentos que identifican al producto ofertado:
- i. Registro sanitario o certificado de registro sanitario vigente
 - ii. Certificado de análisis del reactivo (protocolo de análisis).
 - iii. Ficha técnica del producto.
- 76.** Sobre el último de los documentos enumerados, en las bases integradas se señaló, entre otros aspectos, lo siguiente:
- “- El nombre y la descripción del producto debe ser congruentes con lo solicitado por la entidad según el cuadro de requerimiento. Entre otros, también deben figurar el nombre del producto según su registro sanitario.
(...)”*
- Ficha técnica de los reactivos y especificaciones técnicas que debe acreditar: metodología, estabilidad en uso”.*
- 77.** Teniendo ello en cuenta de la revisión integral de la oferta del Impugnante, en el folio 22, se identifica el documento denominado “Características insumos y reactivos”, en el cual el postor detalla datos del producto que propone para reactivo bilirrubina directa automatizada, el cual se reproduce a continuación:

Tribunal de Contrataciones del Estado

Resolución N° 00132-2022-TCE-S1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS INSUMOS Y REACTIVOS

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 004-2021-GRL-HBL-CS-1 – PRIMERA CONVOCATORIA

Presente. -

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR		Nº ÍTEM	SUB ÍTEM
LC BIOCORP S.A.C.		01	1.1
CODIGO SIGA	351100020121		
DESCRIPCION	BILIRRUBINA DIRECTA AUTOMATIZADA		
DESCRIPCION SEGÚN REGISTRO SANITARIO	BILIRRUBIN, DIREC		
NOMBRE DEL DISPOSITIVO MEDICO SEGÚN REGISTRO SANITARIO	REACTIVOS USADOS PARA DOSAJES QUIMICOS Y BIOQUIMICOS		
N° REGISTRO SANITARIO	DM-DIV3157-E / R.D. N° 6099		
MARCA	BT PRODUCTS		
FABRICANTE	BÍLÍMSEL TIBBÍ URUNLER PAZ.SAN VE TÍC.LTD.ŞTİ		
PAIS DE PROCEDENCIA	TURQUIA		
VIGENCIA MINIMA	06 MESES		
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			
PRESENTACIÓN: Reactivos para dosaje de Bilirrubina Directa en empaque apropiado. Estabilidad en Uso de acuerdo al fabricante. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega, se brindará los reactivos necesarios para cumplir con las pruebas efectivas solicitadas.			
METODOLOGIA: Método Colorimétrico, Espectrofotometría Convencional o Variante.			
ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Diluyentes de Muestra, Complementos, y otros que permitan la realización completa de la prueba.			
MUESTRA BIOLÓGICA: Suero o Plasma con Heparina.			
EQUIPO EN CESIÓN DE USO: (02) ANALIZADOR AUTOMATIZADO DE BIOQUÍMICA			

Lima, 30 de noviembre de 2,021.

LC BIOCORP SAC
RUC 20092007620
Luis Antonio Carrasco Vergara
REPRESENTANTE LEGAL
Cvci 41297614

78. Como se aprecia, el Impugnante ha descrito el producto que oferta como “BILIRRUBINA DIRECTA AUTOMATIZADA”; asimismo, con respecto al nombre del dispositivo médico según registro sanitario indica “Reactivos usados para dosajes químicos y bioquímicos”, con número de registro N° DM-DIV3157-E (R.D N° 6099). De igual forma, se aprecia que el producto corresponde a la marca BT PRODUCTS del fabricante BILIMSEL TIBBI de Turquía.
79. Cabe en este punto señalar que, de la revisión integral de la oferta del Impugnante, no es posible identificar algún otro documento denominado ficha técnica o cuyo contenido permita inferir que se trata de la ficha técnica solicitada como parte de los requisitos de admisión de la oferta de las bases integradas.
80. Así, considerando que el documento que obra en el folio 22 antes citado, es el que hace las veces de ficha técnica, no es posible apreciar que en este el Impugnante haya identificado la metodología que el reactivo emplea, tal como se exige de manera expresa en las bases integradas, sino que el postor ha reproducido de manera textual lo solicitado en el capítulo III de la sección específica de las bases integradas, esto es *“METODOLOGÍA: Método Colorimétrico, Espectrofotometría Convencional o Variante”*; lo cual además de constituir una mera copia del texto de las bases, da cuenta de una característica ambigua e imprecisa.

De igual modo, nótese que en el citado documento el Impugnante no ha identificado la característica “estabilidad en uso” también solicitada en la descripción de “ficha técnica” prevista en el numeral 2.2.1.1 de la sección específica de las bases integradas.

81. No obstante dichos incumplimientos, de la revisión de la oferta del Impugnante, se aprecia que en el folio 153 incluyó el inserto del producto que ofrece para el reactivo bilirrubina directa; documento que, según lo señalado en el índice de la oferta también constituye su “ficha técnica”.

Ahora bien, de la revisión del contenido del documento que obra en el folio 153 de la oferta del Impugnante, se aprecia que este sirve para describir las características de una serie de hasta seis (6) productos, cada uno con su respectivo código de referencia, tal como ha apreciado la Entidad. A continuación, se reproduce la parte introductoria del documento:

Tribunal de Contrataciones del Estado

Resolución N° 00132-2022-TCE-S1



REF

BID-50100
BID-50250
BID-50500
BID-50160A

CONT

R1: 2 x 40 ml
R2: 2 x 10 ml Vanadato Sol
R1: 5 x 40 ml
R2: 1 x 50 ml Vanadato Sol
R1: 5 x 80 ml
R2: 1 x 100 ml
R1: 4 x 32 ml
R2: 4 x 8 ml

REF

BID-50228M
BID-50228P

CONT

R1: 4 x 45 ml
R2: 2 x 24 ml
R1: 4 x 45 ml
R2: 2 x 24 ml

BILIRRUBINA DIRECTA

BILIRRUBIN DIRECT

153

: 2-8 ° C



USO PREVISTO

Para la determinación cuantitativa in vitro de bilirrubina directa en suero.

FUNDAMENTO DEL MÉTODO

Cuando una muestra se mezcla con el reactivo que contiene el detergente y el vanadato, en alrededor de pH 3,0, bilirrubina directa en la muestra se oxida para biliverdina, esto hace que la absorbancia de amarillo, específico para la bilirrubina, a disminuir. Por lo tanto, la concentración de bilirrubina directa en la muestra puede obtenerse midiendo las absorbancias antes y después de la oxidación vanadato.

BILIRUBIN → vanadato → BILIVERDINA

composición de reactivo

Ingredientes activos

Reactivo 1 (solución tampón)
Tartrato Buffer pH 2,9
Detergente

Concentración

0,1 mcl/L

Reactivo 2 (vanadato Solution)
Tampón fosfato pH 7,0
metavanadato de sodio

10 mmol/L
4 mmol/L

	Blanco	Estándar	Muestra
Reactivo 1	280 µL	280 µL	280 µL
Muestra	-	-	10 µL
Estándar	-	10 µL	-
Agua destilada	10 µL	-	-

Mezclar e incubar durante 5 minutos a 37 ° C. Leer ABS 1 luego de añadir el reactivo 2 a todos los tubos.

Reactivo 2	70 µL	70 µL	70 µL
------------	-------	-------	-------

Mezclar e incubar 5 minutos a 37° C. Leer ABS.2

Notas de procedimiento:

- Los volúmenes de reactivo y la muestra se pueden alterar de forma proporcional para adaptarse a diferentes requisitos de los instrumentos.
- La bilirrubina es extremadamente sensible a la luz. Todas las muestras deben almacenarse protegidos de fuentes de luz.

CÁLCULOS:

(Abs. = Absorbancia)

82. Tal como se puede leer, el mencionado documento hace referencia a los productos identificados con los códigos de referencia BID-50100, BID-50250, BID-50500, BID-50160A, BID-50228M y BID-50228P.

Nótese que para cada uno de dichos productos se señala un determinado contenido, dando de su composición de dos distintos ingredientes activos (identificados como R1 y R2) con cantidades que varían según el código de referencia. Sobre esto último, se tiene que, en la parte inferior izquierda de la imagen reproducida, se explica en qué consiste cada uno de estos ingredientes activos, consignándose que el reactivo 1 (solución tampón) consta de tartrato buffer Ph 2,9 y detergente; en tanto que el reactivo 2 (vanadato Solution) consta de Tampón fosfato Ph 7,0 y metavanadato de sodio.

Esta información consignada en el inserto presentado por el Impugnante permite concluir, de manera fehaciente, que cada uno de los códigos enumerados en la parte introductoria del documento da cuenta de un producto diferente, en tanto está compuesto por distintas cantidades de sus ingredientes activos.

83. Llegado a este punto, corresponde resaltar que en el inserto (folio 153) el fabricante ha identificado hasta seis (6) productos para el reactivo bilirrubina directa automatizada; sin embargo, en el documento que obra en el folio 22 de la oferta del Impugnante que hace las veces de ficha técnica, el postor no identifica cuál de estos productos es el que propone para ser entregado a la Entidad.

- 84.** En esa línea, es importante resaltar también que en los folios 49 al 55 de la oferta del Impugnante obra Resolución Directoral N° 6099-2019/DIGEMID/DDMP/UFD/MINSA del 23 de julio de 2019, a través de la cual se autoriza la inscripción en el registro sanitario de dispositivo médico de diagnóstico in vitro, al dispositivo de nombre “REACTIVOS USADOS PARA DOSAJES QUÍMICOS Y BIOQUÍMICOS” de la marca BT PRODUCTS.

En dicho documento se incluye además un listado con ciento noventa y siete (197) ítems conteniendo una serie de reactivos, en distintas presentaciones y concentraciones, entre las cuales se pueden identificar hasta diez (10) correspondiente al reactivo bilirrubina directa, los cuales se reproducen a continuación:

24	BID-10100	Bilirubin, Direct	R1: 2 x 50 mL R2: 1 x 10 mL
25	BID-10120A	Bilirubin, Direct	R1: 4 x 30 mL R2: 4 x 3 mL Sodium Nitrite
26	BID-10250	Bilirubin, Direct	R1: 5 x 50 mL R2: 1 x 25 mL Sodium Nitrite
27	BID-10500	Bilirubin, Direct	R1: 5 x 100 mL R2: 1 x 50 mL Sodium Nitrite
28	BID-50100	Bilirubin, Direct	R1: 2 x 40 mL R2: 2 x 10 mL Vanadate Sol.
29	BID-50160A	Bilirubin, Direct	R1: 4 x 32 mL R2: 4 x 8 mL
30	BID-50228M	Bilirubin, Direct	R1: 4 x 45 mL R2: 2 x 24 mL
31	BID-50228P	Bilirubin, Direct	R1: 4 x 45 mL R2: 2 x 24 mL
32	BID-50250	Bilirubin, Direct	R1: 5 x 40 mL R2: 1 x 50 mL Vanadate Sol.
33	BID-50500	Bilirubin, Direct	R1: 5 x 80 mL R2: 1 x 100 mL

- 85.** Siendo así, nótese que, además de los seis (6) productos referenciados en el inserto del folio 153 de la oferta del Impugnante, el registro sanitario autoriza la comercialización de otros cuatro (4) reactivos de bilirrubina directa de la misma marca y fabricante; sin que, en ninguno de los documentos analizados hasta este punto, el postor haya identificado de manera clara y precisa cuál de ellos es el que entregaría a la Entidad en caso se le otorgue la buena pro.
- 86.** Por otro lado, cabe señalar también que en el folio 93 de la oferta del Impugnante obra el Certificado de análisis supuestamente correspondiente al reactivo

Tribunal de Contrataciones del Estado

Resolución N° 00132-2022-TCE-S1

bilirrubina directa automatizada que propone, cuya parte introductoria se reproduce a continuación:

bt products		CERTIFICADO DE ANÁLISIS			
Nombre del Producto:		BILIRRUBINA DIRECTA			
Número de Lote:		2110403			
Fecha de Expiración:		MAY./2023			
Almacenamiento:		2-8 °C			
	Empaque 1	Empaque 2	Empaque 3	Empaque 4	
Contenido	Cat. No: BID-10250	Cat. No: BID-10100A2	Cat. No: BID-10250	Cat. No: BID-10120A	
R1	5 x 100	2 x 50	5 x 50	4 X 30	
R2	1 x 50	1 x 10	1 x 25	4 X 3	
R3	x	x	x	x	
R4	x	x	x	x	

87. Como se aprecia, el mencionado documento da cuenta del análisis realizado a los productos BID-10250, BID-10100A2, BID-10250 y BID-10120A; es decir, producto cuyos códigos no se encuentran referenciados en el inserto del folio 153.
88. En ese orden de ideas, esta Sala concluye que, además del incumplimiento desarrollado en el fundamento 78, de la revisión de la oferta del Impugnante no es posible identificar de manera clara y precisa cuál de los diez (10) reactivos de bilirrubina directa autorizados en el registro sanitario que presenta, es el que propone para ser entregado a la Entidad en caso sea adjudicado con la buena pro del procedimiento de selección.
89. Por lo tanto, al haberse verificado que el Impugnante presenta información ambigua e imprecisa que no permite identificar cuál es el producto que ofrece para uno de los reactivos que conforman el paquete objeto de la convocatoria; además, que dicho postor no ha cumplido con el requisito de admisión *ficha técnica* conforme a lo solicitado en las bases integradas, corresponde acoger el cuestionamiento formulado por el Adjudicatario y, por su efecto, declarar **no admitida** la oferta presentada por el Impugnante.

En tal sentido, no corresponde acoger el recurso de apelación en el extremo que solicita que la oferta del Impugnante sea evaluada, se le asigne el puntaje respectivo y se le otorgue la buena pro del procedimiento de selección.

90. Bajo ese escenario, considerando que este Tribunal declarará la no admisión de las ofertas presentadas por el Impugnante, el Adjudicatario y el postor DELTALAB, y no existir ofertas válidas, atendiendo a lo dispuesto en el numeral 29.1 del artículo 29 de la Ley, en concordancia con lo establecido en el numeral 65.1 del artículo 65 del Reglamento, corresponde declarar desierto el procedimiento de selección.
91. Finalmente, considerando que el recurso será declarado fundado en parte, en atención a lo dispuesto en el numeral 132.1 del artículo 132 del Reglamento, corresponde disponer la devolución de la garantía que el Impugnante presentó como requisito de admisión de su medio impugnativo.

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal María del Guadalupe Rojas Villavicencio de Guerra y la intervención de los vocales Cristian Joe Cabrera Gil (quien preside la Sala en reemplazo del vocal Víctor Manuel Villanueva Sandoval, conforme al Rol de Turnos de Presidentes de Sala vigente) y Juan Carlos Cortez Tataje, atendiendo a la conformación de la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 091-2021-OSCE/PRE del 10 de junio de 2021, publicada el 11 del mismo mes y año en el Diario Oficial “El Peruano”, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF, así como los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por el Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016; analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad;

LA SALA RESUELVE:

1. Declarar **fundado en parte** el recurso de apelación interpuesto por la empresa **LC BIOCORP S.A.C.**, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 004-2021-GRL-HBL-CS-1 (Primera Convocatoria), convocada por el Gobierno Regional de Lambayeque - Hospital Belén - Lambayeque, para la “Adquisición de reactivos de bioquímica y reactivos para hemograma con equipo en cesión de uso para el servicio de patología y laboratorio clínico del hospital Belén Lambayeque”, conforme a los fundamentos expuestos; en consecuencia, corresponde:
 - 1.1 **Revocar** la decisión del comité de selección de no admitir la oferta presentada por la empresa LC BIOCORP S.A.C.

Tribunal de Contrataciones del Estado

Resolución N° 00132-2022-TCE-S1

- 1.2 Revocar** el otorgamiento de la buena pro a la empresa UNILAP S.A.C., cuya oferta se declara **no admitida**.
- 1.3 Declarar no admitida** la oferta presentada por la empresa DELTALAB PERÚ E.I.R.L.
- 1.4 Devolver** la garantía presentada por la empresa LC BIOCORP S.A.C., para la interposición de su recurso de apelación.
- 2.** Declarar **no admitida** la oferta presentada por la empresa **LC BIOCORP S.A.C.**
- 3.** Declarar desierta la Adjudicación Simplificada N° 004-2021-GRL-HBL-CS-1 (Primera Convocatoria).

Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PRESIDENTE

VOCAL

VOCAL

Ss.
Cabrera Gil.
Rojas Villavicencio.
Cortez Tataje.